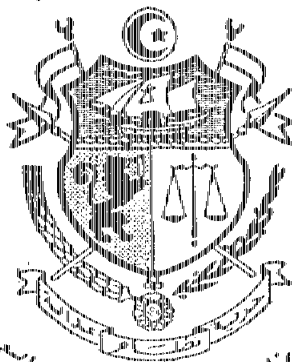


الجمهورية التونسية

قوانين وتعليمات



الجمهورية التونسية
قوانين وتعليمات

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econom

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 500	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Etranger.....	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 650
Pris du Numéro...	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

	Pages
LOI N° 58-2 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas..	20
LOI N° 59-3 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378), modifiant le décret du 20 septembre 1955 (2 safar 1375), relatif à la médecine du travail.....	20
LOI N° 59-4 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), portant statut des syndicats professionnels en Tunisie	20
LOI N° 59-7 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), portant suspension des taxes et surtaxes professionnelles sur les huiles d'olive exportées.....	22
LOI N° 59-8 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), portant réglementation des transferts de fonds entre la Tunisie et les territoires et pays de la zone franc....	22
LOI N° 58-121 du 10 novembre 1958 (27 rabia II 1378), portant création et organisation du Complexe Textile Tunisien (Rectificatif).....	23

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 59-4 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378) réorganisant le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports et rattachant à la Présidence de la République la Direction de la Jeunesse et des Sports.....	23
DECRET N° 59-12 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), fixant le statut de l'emploi de Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration.....	23
DECRET N° 59-13 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), autorisant les Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Information à déléguer leur signature.....	24
NOMINATION d'un Sous-Directeur d'Administration Centrale	24

Pages

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 59-11 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), modifiant le décret du 15 décembre 1956 (12 djoumada I 1376), fixant le statut particulier du personnel diplomatique et consulaire.....	24
NOMINATIONS d'Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de la République Tunisienne à Ankara et à Tripoli.....	24

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 59-2 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378) déclarant d'utilité publique les travaux de mise en état de viabilité de la chaussée de l'impasse de Moscou dans la Commune de Tunis.....	25
DECRET N° 59-3 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378) portant expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à la création d'un marché couvert à l'Ariana.....	25

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ET AU COMMERCE

DECRET N° 59-16 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), définissant les modalités d'application de la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), instituant reprise des bénéfices et indemnisation des pertes résultant des réajustements monétaires intervenus dans certains territoires ou pays de la zone franc	25
NOMINATIONS de deux Sous-Directeurs d'Administration Centrale.....	26
AVIS aux exportateurs relatif aux marchandises prohibées à la sortie.....	27

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE

ET AUX TRANSPORTS

DECRET N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), fixant les règles de recrutement des Ingénieurs en chef et Ingénieurs principaux (Rectificatif).....	27
AUTORISATION de transports en commun.....	27

	Pages
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE	
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378), relatif à l'arrachage de l'alfa.....	27
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture du 6 novembre 1958 (23 rabia II 1373), fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1958-1959 (Rectificatif).....	27
SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT	
AGREMENT d'une société coopérative ouvrière de logement..	28
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
TABEAU d'avancement.....	28
PARTIE NON OFFICIELLE	
SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE	
AVIS de tutelles.....	28
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
AVIS relatif au transfert du portefeuille de contrats d'une société d'assurances.....	29
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS	
AVIS d'homologation.....	29
AVIS relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes	29
AVIS relatif aux délimitations du domaine public maritime à Gabès.....	29
SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE	
AVIS de recrutement.....	30

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 59-2 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378), portant ratification de l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, et signé à Tunis, le 24 juin 1958 (6 doul hidja 1377), entre les représentants du Gouvernement Tunisien et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Affaires Etrangères,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord Commercial conclu entre la République Tunisienne et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et Royaume des Pays-Bas et signé à Tunis, le 24 juin 1958 (6 doul hidja 1377), est ratifié.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 59-3 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378), modifiant le décret du 20 septembre 1955 (2 safar 1375), relatif à la médecine du travail.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 6 avril 1950 (17 djoumada II 1369), relatif à l'hygiène et à la sécurité et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales;

Vu le décret du 6 août 1953 (25 doul kaada), relatif à l'inspection du travail;

Vu le décret du 20 septembre 1955 (2 safar 1375), relatif à la médecine du travail;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1955 (2 safar 1375) est abrogé et remplacé comme suit :

« **Article 4** (nouveau). — Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret susvisé du 6 août 1953 (25 doul kaada 1372) sont étendues au Médecin-Inspecteur du Travail et aux Médecins de libre pratique conventionnés qui l'assistent.

« En vue de la prévention des maladies professionnelles, les Médecins de l'Inspection médicale du Travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 59-4 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), portant statut des syndicats professionnels en Tunisie.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 16 novembre 1932 (17 redjeb 1351), portant création de syndicats professionnels en Tunisie, complété par les décrets des 4 décembre 1947 (20 moharem 1367) et 10 août 1950 (25 chaoual 1369);

Vu le décret du 11 juin 1957 (13 doul kanda 1376), portant ratification et publication de la Convention Internationale du Travail N° 87, relative à la liberté syndicale;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports, à l'Agriculture et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.

Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.

ART. 2. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents.

ART. 3. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquiescer dans les termes du statut de l'association à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la personne civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

ART. 4. — Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour centres de repos, loint, centres physiques ou hygiène.

Ils peuvent également créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner des œuvres de prévoyance, laïques, champs d'expériences, œuvres d'éducation scientifique, agricoles ou sociales, œuvres et publications intéressant leurs activités.

Leurs bibliothèques et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours sont insaisissables. Il en est de même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites en ce qui concerne les rentes et les capitaux assurés jusqu'à concurrence des taux des rentes et des capitaux assurés par les sociétés mutualistes selon la législation en vigueur.

ART. 5. — Les syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production et de consommation.

ART. 6. — Les syndicats peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par les dispositions régissant les conventions collectives.

ART. 7. — STs y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

1. — Acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, tels que matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail, etc...

2. — Prêter leur entente gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

ART. 8. — Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats sont tenus à la disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et copie.

ART. 9. — Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des décrets spéciaux qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans la présente loi.

ART. 10. — Les syndicats sont admis à bénéficier de toutes les dispositions législatives sur les marques de fabrique ou de commerce.

ART. 11. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer ou adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, en cinq exemplaires, au siège du Gouvernement ou de la Délégation dans laquelle se trouve son siège :

1. — Ses statuts;

2. — La liste complète des personnes chargées à un titre quelconque de son administration ou de sa direction. Cette liste indique les noms, prénoms, nationalité, filiation, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés.

Toute modification aux statuts ou à la composition de ladite liste donne immédiatement lieu à un nouveau dépôt de ces documents, selon les mêmes modalités.

Un exemplaire de tous ces documents est conservé au siège du Gouvernement ou de la Délégation où a lieu le dépôt. Le Gouverneur fait parvenir un exemplaire au Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, un autre au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, et un troisième au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel ressortit le syndicat d'après son siège. Le dernier exemplaire revu de la cote du dépôt par l'autorité qui l'a reçu, est immédiatement remis ou adressé aux déposants.

ART. 12. — Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être de nationalité tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou élus à un poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, 15 jours au moins avant la constitution du syndicat ou le renouvellement du Conseil d'Administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est donné qu'après avis des Secrétaires d'Etat intéressés.

Les fonctions de direction ou d'administration de tout syndicat professionnel sont interdites :

1. — Aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical, à une peine afflictive et infamante supérieure à trois mois d'emprisonnement;

2. — Aux individus qui ont été condamnés pour :

— vol;

— recel;

— escroquerie;

— abus de confiance;

— abus de blanc seing;

— abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour les déterminer à souscrire sans avantage correspondant une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal;

— soustraction ou détournement commis par un dépositaire des deniers publics.

3. — Aux interdits;

4. — Aux notaires, huissiers-notaires et greffiers destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires;

5. — Aux individus déclarés en faillite soit par les tribunaux de Tunisie, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Tunisie et non réhabilités.

ART. 13. — Des unions de syndicats régulièrement constituées d'après les prescriptions de la présente loi peuvent être fermées comme ces syndicats eux-mêmes et en vue des mêmes buts, les dispositions des articles 2 à 12 inclus de la présente loi, leur sont applicables.

Outre leurs statuts et la liste complète des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent procéder au dépôt de la liste des syndicats qui les composent.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles ces syndicats sont représentés dans le Conseil d'Administration et dans les Assemblées Générales de chacune d'elles.

ART. 14. — Aucun syndicat ne peut se constituer comme une section d'une organisation syndicale étrangère, dépendant administrativement de celle-ci. Est réputé inexistant le syndicat constitué en violation des prescriptions du présent article.

ART. 15. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par un syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

ART. 16. — Au cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires suivant les règles déterminées en assemblées générales. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres du syndicat.

ART. 17. — Les syndicats qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions de la présente loi ou qui s'écartent de leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l'activité sera contraire aux lois, peuvent à la requête du Ministère Public, être dissous par une décision de justice.

La liquidation sera confiée à l'Administration de l'Enregistrement et du Timbre et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'Etat ou à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la même profession que les membres du syndicat dissous. En cas de dévolution au profit de l'Etat, les biens provenant de dons et legs faits aux syndicats depuis moins d'un an pour les meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l'actif peuvent être revendiqués par le donateur ou ses ayants droit.

ART. 18. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de cinq à cinquante dinars. En cas de récidive, les délinquants seront passibles d'une amende de cinq à cent vingt dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms, qualités et nationalité des administrateurs ou directeurs, l'amende encourue peut aller jusqu'à 120 dinars.

ART. 19. — Le décret susvisé du 16 novembre 1932 (17 redjeb 1351) est abrogé.

ART. 20. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 10 janvier 1959 (29 djournada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-7 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), portant suspension des taxes et surtaxes professionnelles sur les huiles d'olive exportées.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 26 novembre 1953 (19 rabia I 1373), instituant une taxe professionnelle sur les exportations d'huile d'olive et portant réorganisation du Fonds de Soutien Oléicole;

Vu le décret du 22 novembre 1956 (18 rabia II 1376), portant modification du décret susvisé du 26 novembre 1953 (19 rabia I 1373) et création d'une surtaxe professionnelle sur ces mêmes opérations;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont suspendues les dispositions de l'article 1^{er} du décret susvisé du 26 novembre 1953 (19 rabia I 1373) tel qu'il a été modifié par le décret susvisé du 22 novembre 1956 (18 rabia II 1376).

ART. 2. — Sont également suspendues les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 22 novembre 1956 (18 rabia II 1376).

ART. 3. — Les dépenses nécessitées par l'organisation de la campagne oléicole 1958-59 seront assumées au moyen des disponibilités actuelles du Fonds de Soutien Oléicole.

ART. 4. — La présente loi, qui prend effet du 15 janvier 1959, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-8 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), portant réglementation des transferts de fonds entre la Tunisie et les territoires et pays de la zone franc.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-140 du 30 décembre 1958 (18 djournada II 1378), portant définition du dinar;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones;

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

Transferts bancaires

ARTICLE PREMIER. — Les transferts de fonds à destination des pays et territoires de la zone franc doivent, avant exécution, être déclarés à la Banque Centrale de Tunisie lorsqu'il s'agit :

a) de transferts réalisés pour le compte de l'Etat, des Collectivités Publiques et des Etablissements Publics;

b) de transferts réalisés par les établissements ayant la qualité d'intermédiaires agréés auprès du Service des Changes de la Banque Centrale de Tunisie et qui ont pour objet de permettre le règlement d'opérations régulièrement autorisées avec les pays extérieurs à la zone franc;

c) de tous autres transferts déterminés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce pris après avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

ART. 2. — Les transferts de fonds à destination d'un pays ou territoire de la zone franc autres que ceux énumérés à l'article précédent sont soumis à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

La Banque Centrale de Tunisie est autorisée à demander à tout donneur d'ordre toutes justifications nécessaires.

Elle peut ajourner ou refuser tout transfert susceptible de porter atteinte à la stabilité de la monnaie.

ART. 3. — Aucune expédition de marchandise sur tout pays ou territoire de la zone franc ne sera autorisée qu'après engagement souscrit par l'exportateur auprès du Service des Douanes de rapatrier le produit de l'exportation dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de l'expédition.

ART. 4. — Toute personne quittant le territoire de la République Tunisienne à destination d'un pays de la zone franc ne peut transporter avec elle plus de vingt dinars en billets de la Banque Centrale de Tunisie.

Les intermédiaires agréés sont autorisés à délivrer à toute personne quittant le territoire de la République Tunisienne la contre valeur de trente dinars dans la monnaie du pays ou territoire de destination.

ART. 5. — La Banque Centrale de Tunisie est autorisée à fixer les règles de la gestion des comptes que les établissements bancaires de Tunisie peuvent avoir chez leurs correspondants dans les pays ou territoires de la zone franc ainsi que les comptes que ces mêmes établissements peuvent avoir sur leurs livres au nom de correspondants installés dans les pays ou territoires de la zone franc.

TITRE II

Transferts postaux

ART. 6. — Les transferts de fonds par voie postale, à destination des pays ou territoires de la zone franc, ne pourront être opérés que par mandats-cartes ou mandats télégraphiques d'un montant maximum de cinquante dinars, émis par le bureau de poste de la résidence de l'expéditeur.

ART. 7. — Les transferts de fonds à destination des pays ou territoires de la zone franc par virements postaux sont soumis à la même réglementation que les transferts de fonds par voie bancaire.

Toutefois, les transferts, dont le montant n'excède pas cinquante dinars, sont soumis à l'autorisation préalable du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones qui peut demander toutes justifications nécessaires.

ART. 8. — Les envois recommandés ou chargés, à destination des pays ou territoires de la zone franc, doivent être présentés ouverts à l'employé des Postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa présence après vérification de leur contenu.

TITRE III

Dispositions diverses

ART. 9. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des décrets, arrêtés ou instructions pris pour son application sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par la réglementation des changes.

ART. 10. — La présente loi qui prend effet à compter du 15 janvier 1959 sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 58-121 du 10 novembre 1958 (27 rabia II 1378), portant création et organisation du Complexe Textile Tunisien.

Rectificatif au J.O.R.T., N°s 90-91, du mardi 11-vendredi 14 novembre 1958.

Page 1075. — Article 4°:

Entre le 3° et le 4° alinéas, lire :

— Un membre désigné par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports parmi les personnes qualifiées pour leur compétence en matière textile.

A ces membres s'ajoutent.....

(Le reste sans changement).

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

Décret n° 59-4 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378), réorganisant le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports et rattachant à la Présidence de la République la Direction de la Jeunesse et des Sports.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret N° 57-196 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), portant suppression du Sous-Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports;

Vu le décret N° 58-124 du 3 mai 1958 (13 chaoual 1377), réorganisant le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports devient le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 2. — La Direction de la Jeunesse et des Sports est rattachée à la Présidence de la République.

ART. 3. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1959.

Fait à Tunis, le 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

Décret n° 59-12 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), fixant le statut de l'emploi de Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), portant règlement du statut des fonctionnaires de l'Etat, ensemble, les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant réforme de l'Ecole Tunisienne d'Administration;

Vu le décret du 29 juin 1957 (1^{er} doul kaada 1376), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1957-58;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au Secrétaire d'Ecole Nationale d'Administration.

ART. 2. — Le Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration est essentiellement chargé de seconder le Directeur de l'Ecole, notamment dans le domaine de l'organisation matérielle des études, des cours et des examens. Il est, en outre, chargé de l'administration courante de l'Etablissement.

ART. 3. — Le Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration est nommé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

Il est recruté au concours sur titres parmi les candidats possédant la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins, âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus au 1^{er} janvier de l'année en cours, titulaire, soit de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration, soit du Baccalauréat en droit ou de deux certificats de licence.

Toutefois, la limite d'âge supérieure est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs validables pour la retraite. Elle est, en outre, reculée d'un an par enfant à charge sans que ce recul puisse excéder 3 ans. En aucun cas, la limite supérieure ne peut dépasser 45 ans.

ART. 4. — Le candidat reçu au concours sur titres effectue un stage d'un an à l'issue duquel il est titularisé à l'échelon de début sur rapport favorable du Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration.

Celui appartenant déjà à l'Administration, en qualité de titulaire, nommé en application de l'article 3 ci-dessus, recevra éventuellement, à l'expiration du stage durant lequel il conserve son traitement, une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 1952 (12 rabia II 1371).

ART. 5. — Le Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration est assimilé, en ce qui concerne les traitements indiciaires et les conditions d'avancement, au Secrétaire de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis.

Dispositions transitoires

ART. 6. — A titre transitoire et pendant la première année d'application du présent décret, le Secrétaire de l'Ecole Nationale d'Administration pourra être recruté parmi les fonctionnaires de l'Ecole Nationale d'Administration remplissant, depuis trois ans au moins, les fonctions de Secrétaire et titulaire du Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent.

ART. 7. — Le fonctionnaire nommé par application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, sera exempté du stage et reclassé à l'échelon de titulaire comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Il conserve l'ancienneté acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant éventuellement de ce reclassement est inférieure à celle qu'il aurait obtenue par un avancement d'échelon.

ART. 8. — Le Secrétaire d'Etat à la Présidence est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} avril 1958.

Fait à Tunis, le 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378).

Pr le Président de la République Tunisienne

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

DELEGATION DE SIGNATURE

Décret n° 59-13 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), autorisant les Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Information à déléguer leur signature.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), autorisant les Ministres à déléguer leur signature, tel qu'il a été modifié par le décret du 24 mai 1956 (19 chaoual 1375), le décret du 30 août 1956 (23 moharem 1376) et le décret du 25 avril 1957 (25 ramadan 1376);

Vu le décret n° 59-4 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378), réorganisant le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports et rattachant à la Présidence de la République la Direction de la Jeunesse et aux Sports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Information, peuvent, par arrêté, donner respectivement délégation au Directeur du Plan, au Directeur de la Jeunesse et des Sports et au Directeur de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne pour signer toutes propositions d'engagement de dépenses, bons de commandes, ordonnances de paiement, lettres d'avis d'ordonnance, pièces justificatives de dépenses et ordres de recettes ainsi que tous les actes individuels concernant les services relevant de leur autorité.

ART. 2. — Dans la limite de leurs attributions, les Directeurs visés à l'article premier ci-dessus, sont autorisés à donner délégation aux fonctionnaires de leur administration, bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à 225 pour signer, en leur nom, toutes propositions d'engagement de dépenses, bons de commandes, ordonnances de paiement, lettres d'avis d'ordonnance, pièces justificatives de dépenses et ordres de recettes, à l'exclusion des actes individuels, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375).

ART. 3. — La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du Ministre qui l'a donnée.

L'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus doit désigner le titulaire de la délégation et les matières qui en font l'objet; il est publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 4. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

NOMINATION D'UN SOUS-DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décret n° 59-10 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378) :

M. Ahmed Knani, Chef de Service de 2^e classe, est chargé des fonctions de Sous-Directeur à l'Administration Centrale du Secrétariat d'Etat à la Présidence (emploi vacant), à compter du 1^{er} janvier 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE

Décret n° 59-11 du 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), modifiant le décret du 15 décembre 1956 (12 djoumada I 1376), fixant le statut particulier du personnel diplomatique et consulaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 dont kauda 1354), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1956 (12 djoumada I 1376), fixant le statut particulier du personnel diplomatique et consulaire et, notamment, ses articles 14, 15, 26, 27 et 29;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article 14 du décret susvisé du 15 décembre 1956 (12 djoumada I 1376), est modifié comme suit :

« Article 14 (nouveau). — Les avancements susceptibles d'être accordés au personnel diplomatique et consulaire, sont subordonnés à l'inscription sur un tableau d'avancement.

« Le tableau d'avancement est arrêté par le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères après avis d'une Commission d'avancement dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères ou son représentant : Président.

Le Secrétaire Général du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères ou, à défaut, un haut fonctionnaire du département désigné par le Secrétaire d'Etat : Membre.

Le Chef du Service Central : Membre ».

ART. 2. — L'article 15 du décret susvisé du 15 décembre 1956 (12 djoumada I 1376) est modifié et complété ainsi qu'il suit :

« Article 15 (nouveau). — La durée normale du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans et six mois. Cette durée peut être réduite de six mois au maximum pour les agents les mieux notés.

« Toutefois : 1^o la durée normale des services exigés dans le premier échelon du grade de Ministre Plénipotentiaire de 2^e classe est de deux ans; cette durée ne peut être réduite;

« 2^o la durée normale des services exigés dans les échelons de la 2^e classe du grade de Secrétaire d'Ambassade est de deux ans; cette durée ne peut être réduite;

« 3^o la durée normale des services exigés dans les échelons de la 3^e classe du grade de Secrétaire d'Ambassade est de dix-huit mois; cette durée peut être réduite de six mois au maximum pour les agents les mieux notés ».

ART. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1^{er} janvier 1957.

Tunis, le 10 janvier 1959 (29 djoumada II 1378).

Pr le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

AMBASSEADEURS

Par décret n° 59-5 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378) :

M. Habib Chatti est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ankara.

Par décret n° 59-6 du 9 janvier 1959 (28 djoumada II 1378) :

M. Mohamed Badra est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne à Tripoli.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

COMMUNE DE TUNIS

Décret n° 59-2 du 8 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), déclarant d'utilité publique, les travaux de mise en état de viabilité de la chaussée de l'impasse de Moscou, dans la Commune de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 30 août 1858 (20 moharem 1275), portant création d'une commune à Tunis;

Vu le décret du 18 avril 1890 (27 chaabane 1307), relatif au classement et à la construction de nouvelles voies municipales dans la commune de Tunis, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu le décret du 9 avril 1942 (23 rabia I 1361) et les textes subséquents relatifs à la contribution des riverains aux travaux de premier établissement d'égoûts ou de chaussées dans la commune de Tunis;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Tunis dans sa séance du 29 novembre 1954;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de mise en état de viabilité de la chaussée de l'impasse de Moscou, dans la Commune de Tunis.

ART. 2. — Les taxes de premier établissement mises à la charge des propriétaires riverains, en conformité des dispositions du décret du 18 avril 1890 (27 chaabane 1307), et les textes subséquents qui l'ont modifié ou complété, feront l'objet de rôles de recouvrement qui seront constitués après adjudication et établissement du dernier décompte provisoire de l'entreprise.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 janvier 1959 (29 djoumada II 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BARI LADGHAM.

EXPROPRIATION

Décret n° 59-3 du 8 janvier 1959 (29 djoumada II 1378), portant expropriation pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à la création d'un marché couvert à l'Ariana.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 1er juillet 1908 (11 djoumada II 1336), portant création d'une commune à l'Ariana;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale;

Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu les délibérations du Conseil Municipal de l'Ariana dans ses séances des 29 mai 1957, 17 février 1958 et 26 juin 1958;

Vu le certificat, en date du 23 mai 1958, mentionnant que l'affichage du plan parcellaire, effectué conformément aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), n'a provoqué aucune opposition;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune de l'Ariana, classées et incorporées dans le domaine public communal, les parcelles teintées en bleu sur le plan ci-joint, nécessaires à la création d'un marché couvert et dont les propriétaires ou présumés tels sont :

1° Parcelle de 246 m², située rue Sidi-Ammar, appartenant à Madame Habiba bent Abderrazak Bou El Oudhaine.

2° Parcelle de 898 m², située rue Sidi-Ammar, appartenant à MM. Emile Cohen et ses frères; Samuel, Ernest, Haïm et Léon.

ART. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles en cause.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 janvier 1959 (29 djoumada II 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BARI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES
ET AU COMMERCE

REAJUSTEMENTS MONETAIRES

Décret N° 59-16 du 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378), définissant les modalités d'application de la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), instituant reprise des bénéfices et indemnisation des pertes résultant des réajustements monétaires intervenus dans certains territoires ou pays de la zone franc.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), instituant reprise des bénéfices et indemnisation des pertes résultant des réajustements monétaires intervenus dans certains territoires ou pays de la zone franc;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Toute personne physique ou morale susceptible de bénéficier de l'indemnité prévue par l'article premier de la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378) doit adresser avant le 15 février 1959 une demande au Président de l'une de trois Commissions visées à l'article 3 ci-dessous en se référant, pour les personnes physiques, au lieu de leur principal établissement, et pour les personnes morales, au lieu de leur siège social.

ART. 2. — Toute personne physique ou morale tenue de reverser au Trésor le bénéfice prévu par l'article 2 de la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378) doit en faire la déclaration avant le 15 février 1959 au Président de l'une des trois Commissions visées à l'article 3 ci-dessous en se référant au lieu où est situé son établissement en Tunisie.

ART. 3. — Trois Commissions sont créées à Tunis, Sousse et Sfax. Leur ressort est respectivement celui des Cours d'Appel de Tunis, Sousse et Sfax.

Leur composition est fixée comme suit :

— un fonctionnaire supérieur de l'Administration des Contributions Directes;

- un fonctionnaire supérieur de l'Administration des Douanes;
- un fonctionnaire supérieur de la Banque Centrale de Tunisie;
- un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives.

Les Commissions sont respectivement présidées par le Gouverneur de Tunis-Banlieue, le Gouverneur de Sousse et le Gouverneur de Sfax.

ART. 4. — Avec la demande d'indemnité ou la déclaration de bénéfices, les personnes physiques ou morales sont tenues de présenter un état faisant apparaître toutes les créances ou toutes les dettes existant à la date du 29 décembre 1958 dont le règlement s'est traduit par une perte ou par un bénéfice en raison des mesures de réajustement monétaire intervenues à cette date dans certains territoires ou pays de la zone franc.

Cet état, présenté en quatre exemplaires, doit notamment mentionner :

- la nature de la dette ou de la créance;
- le nom du créancier ou du débiteur et sa résidence;
- le montant initial, en dinars, de la dette ou de la créance;
- le montant qui a été ou sera effectivement réglé.

L'entreprise qui exploite plusieurs établissements, sièges, agences, succursales ou autres dépendances, ayant ou non une gestion distincte et situés dans le ressort d'au moins deux Commissions Régionales, doit présenter à la Commission Régionale de Tunis un état unique pour tous ses établissements. A cet état seront annexés des états distincts par établissement, certifiés conformes par le Président de la Commission Régionale qui aurait été compétente en vertu de l'article 3 ci-dessus.

ART. 5. — La demande ou la déclaration est instruite par l'Administration des Contributions Directes et l'Administration des Douanes.

Les personnes physiques ou morales sont tenues de présenter à cette occasion tous documents comptables et autres de nature à justifier l'exactitude des énonciations contenues dans la demande ou la déclaration.

ART. 6. — En cas de perte, la Commission arrête le montant de l'indemnité; celle-ci est ordonnancée par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

En cas de bénéfice, la Commission arrête le montant du reversement; le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce délivre un titre de versement dont le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la législation en vigueur en matière de patente.

ART. 7. — Toute personne qui, pour l'obtention de l'indemnité prévue à l'article 1^{er} de la loi N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), produit une fausse déclaration, est, si elle n'établit pas sa bonne foi, passible d'une amende infligée par la Commission saisie de la demande et égale au double de la fraction de l'indemnité réclamée à tort. Cette amende est imputée sur l'indemnité à laquelle elle peut, d'autre part, prétendre. Dans la mesure où une telle imputation n'est pas réalisable, l'amende donne lieu à l'établissement, par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, d'un titre de versement qui est recouvré par les comptables du Trésor dans les conditions prévues à l'article 6.

ART. 8. — Toute personne qui n'a pas souscrit, dans le délai prévu à l'article 2 ci-dessus, la déclaration du bénéfice exceptionnel visé à l'article 2 de la loi n° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378) est taxée d'office par la Commission compétente et le montant du reversement majoré de 100 %, dans le cas où il a été déclaré un bénéfice insuffisant, la majoration de 100 % est appliquée au bénéfice non déclaré.

ART. 9. — Les amendes et majorations prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peuvent donner lieu à réduction.

ART. 10. — Dans le délai d'un mois après la date où elle a reçu notification de la décision de la Commission Régionale fixant le montant de l'indemnité ou celui du reversement, toute personne intéressée peut former un recours devant le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Dans les mêmes délais, les Gouverneurs, Présidents des Commissions Régionales peuvent exercer un recours devant le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce contre les décisions de leur Commission qu'ils jugent contraires aux intérêts du Trésor.

Les recours portés devant le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce comportent un effet suspensif dans le cas où ils se rapportent à l'octroi d'une indemnité.

ART. 11. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce arrête le montant de l'indemnité et celui du reversement. Il se prononce sur le montant des pénalités.

L'indemnité est ordonnancée ou le titre de versement établi dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Les décisions du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce sont rendues définitivement et en dernier ressort.

ART. 12. — Par dérogation aux articles 3 à 11 ci-dessus, les demandes d'indemnité présentées par les établissements publics doivent être présentées au Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce qui statuera.

ART. 13. — Sont considérées comme résidants en Tunisie :

1^{re} Pour l'application de l'article 1^{er} de la loi n° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378) :

- les personnes physiques ayant en Tunisie leur résidence habituelle;
- les personnes morales ayant en Tunisie leur siège social et leur direction effective.

2^{de} Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378) :

- les personnes physiques ayant en Tunisie leur résidence habituelle;
- les entreprises, sièges, agences, succursales ou autres dépendances, ayant ou non une gestion distincte que possèdent en Tunisie des personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège social.

ART. 14. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1959 (3 redjeb 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

NOMINATION DE SOUS-DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE

Par décret n° 59-8 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378) :

M. Baccar Touzani, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, est chargé des fonctions de Sous-Directeur à l'Administration Centrale du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce (emploi vacant), à compter du 1^{er} janvier 1959.

Par décret n° 59-9 du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378) :

M. Bismuth Haim Victor, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 1^{re} classe, est chargé des fonctions de Sous-Directeur à l'Administration Centrale du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce (emploi vacant), à compter du 1^{er} janvier 1959.

AVIS AUX EXPORTATEURS relatif aux marchandises prohibées à la sortie

Modificatif à l'avis n° 4 du Ministre des Finances publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 30 mars 1956 (17 chaabane 1375) et aux textes subséquents.

Sont supprimées de la liste fixée par l'avis n° 4 du Ministre des Finances publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, du 30 mars 1956 (17 chaabane 1375), modifié par les textes subséquents, les marchandises reprises au tableau ci-après, lesquelles peuvent, désormais, être exportées sans licence, sous réserve de la remise en douane d'engagements de change réglementaires.

NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importa- tion	DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex. 44-03 A, c et i	Bois bruts même écorcés ou simplement dégrossis : — Bois communs : — — Conifères : — — — Poteaux planés, injectés ou imprégnés. — — — Autres : — — — Bois de trituration en hêtre ou en peuplier.
Ex. 44-07 B	Traverses en bois pour voies ferrées : — Autres : — — Traverses d'essences feuillues, injectées ou imprégnées, de toutes dimensions.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

Décret N° 59-1 du 6 janvier 1959 (25 djoumada II 1378), fixant les règles de recrutement des Ingénieurs en Chef et Ingénieurs Principaux.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 1 du 2 et 6 janvier 1959.

Les articles 1^{er}, 4 du décret N° 59-1 du 6 janvier 1959, susvisé, sont rétablis comme suit :

Article premier. — Les Ingénieurs en Chef sont recrutés au choix parmi les Ingénieurs Principaux ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans la 1^{re} classe.

Article quatre. — Les Secrétaires d'Etat à l'Agriculture, à l'Industrie et aux Transports, aux Travaux Publics et à l'Habitat, aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 2, ligne 11 :

Au lieu de :

« Ecole Supérieure des télécommunications ».

Lire :

« Ecole Nationale Supérieure des télécommunications ».

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, du 19 novembre 1958 (7 djoumada I 1378), valable du 1^{er} décembre 1958 au 30 novembre 1961, M. Habbès Hadj Amar, domicilié à Tunis, 45, boulevard Bab-Menara, est

autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Tunis et différents centres de la région définis au cahier des charges.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, du 1^{er} décembre 1958 (19 djoumada I 1378), valable du 31 décembre 1958 au 30 décembre 1959, M. Hadj Mohamed Bouatour, domicilié à Sfax, 30, rue El-Bey, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Sfax et Regueb.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

ALFA

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 8 janvier 1959 (27 djoumada II 1378), relatif à l'arrachage de l'alfa.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Vu le décret du 19 septembre 1904 (9 redjeb 1322), portant réglementation de l'exploitation de l'alfa tel qu'il a été modifié par le décret du 26 juillet 1951 (4 doul haada 1371);

Vu la loi N° 57-64 du 2 novembre 1957 (9 djoumada I 1377), portant création, au profit de l'Etat Tunisien, du monopole d'achat et d'exportation de l'alfa;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1958 (16 djoumada I 1378), portant ouverture de la campagne d'alfa,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — La campagne d'arrachage de l'alfa, prendra fin lorsque les quantités commercialisées sur les marchés officiels auront atteint 65.000 tonnes.

ART. 2. — Lorsque ce tonnage sera atteint, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, fera paraître un communiqué annonçant l'arrêt des achats.

ART. 3. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 8 janvier 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1958-1959

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture du 6 novembre 1958 (23 rabia II 1378), fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1958-1959.

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne, N° 89, du 7 novembre 1958.

Page 1063, 1^{re} colonne, 64^e ligne :

Au lieu de :

« — Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 3 % : réfaction de 18 mil-limes par quintal ».

Lire :

« — Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 3 % : réfaction de 17 mil-limes par quintal ».

Page 1984, 1^{re} colonne, 27^e ligne:

Au lieu de:

« De 2,51 % à 3 % : refraction de 68 millimètres ».

Lire:

« De 2,51 % à 3 % : refraction de 51 millimètres ».

Page 1966, 1^{re} colonne, 40^e ligne:

Au lieu de:

« Ces prix sont diminués du montant de la taxe de statistique, de l'impôt et de la cotisation de réinscription tels qu'ils figurent à l'article 14, 1^{er}, ci-après ».

Lire:

« Ces prix sont diminués du montant du prélèvement de 40 millimètres, de la taxe de statistique, de l'impôt et de la cotisation de réinscription tels qu'ils figurent aux articles 12 et 15 ci-après ».

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

S. H. B. M.

Par arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce, à la Santé Publique et aux Affaires Sociales et aux Travaux Publics et à l'Habitat du 19 décembre 1958 (7 djoumada II 1378) :

Est agréée la Société Coopérative Ouvrière de logement « Cité Ali Belhaouane », au Djebel-Lahmar, dont les statuts sont conformes aux statuts types admis par l'Etat.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

ANNEES 1957 et 1958

Personnel technique de l'Institut Pasteur

Aide de laboratoire spécialisé

6^e échelon :

Boughaba Chedli, à compter du 1^{er} janvier 1957.

Aide de laboratoire

2^e échelon :

Bouhaouala Larbi, à compter du 1^{er} juillet 1957.

Baomrani Mohamed, à compter du 1^{er} octobre 1957.

Zlassi Hédi, à compter du 1^{er} novembre 1957.

Gharbi Djeramal Eddine, à compter du 1^{er} février 1958.

Azzedine ben Tahar ben Zid, à compter du 1^{er} juin 1958.

Belkhiria Ali, 1^{er} juillet 1958.

Sadok ben Mustapha ben Ali Boufada, à compter du 1^{er} juillet 1958.

Youssef Abdelkefi, à compter du 1^{er} août 1958.

Ben Turkia Anouar, à compter du 1^{er} novembre 1958.

Chaieb Jeanine (née Rivière), à compter du 1^{er} novembre 1958.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS DE TUTELLES

TRIBUNAL DE TUNIS

A la date du 17 juillet 1957, la dame Dalila bent Abdallah El Béjaoui a été nommée tutrice de la mineure M'na bent Khemis ben Mabrouk ben Chaabane.

A la date du 17 juillet 1957, la dame Henani bent Cheikh Mohamed Kchouk a été nommée tutrice de la mineure Fatma bent Cheikh Hammouda ben Cheikh Tahar El Hal-faoui.

A la date du 27 juillet 1957, le sieur Youssef ben Amara ben Ali ben Abdallah Labidi a été nommé tuteur de ses frères mineurs Mohamed et Salha.

A la date du 27 juillet 1957, le sieur El Manoubi, dit Hamadi ben Khemis El Masmoudi a été nommé tuteur de ses sœurs mineures Najat et Sabiha.

A la date du 27 juillet 1957, la dame Manoubia, dite Esseida bent El Béchir ben Mohamed Cheriki a été nommée tutrice du mineur Ali ben El Hadj Abdelaziz ben Ali Arab.

A la date du 29 juillet 1957, la dame Zeinab bent El Hadj Nasr ben Mohamed Sassi a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed Laid, Najat et Fathia, fils de feu Mahmoud ben Allala ben Salem ben Haoual.

A la date du 10 août 1957, le sieur Laroussi ben Amor ben El Hartab a été nommé tuteur des enfants mineurs Ayed et Esseida, fils de feu Salem ben M'barek ben Ammar Laouini.

A la date du 29 juillet 1957, le sieur Ahmed ben Sassi ben Ahmed Et-Tourki a été nommé tuteur des enfants mineurs Larbi, Zina et Mekkia, fils de feu Ali ben Ibrahim ben Amor Friha El Hamrouni.

A la date du 10 août 1957, la dame Mahbouba bent Mohamed El Mouldi ben Hadj Sassi a été nommée tutrice de la mineure Ferida bent Azzouz ben Mohamed El Mouldi ben Hadj Sassi.

A la date du 17 août 1957, la dame Aziza bent Mostefa Kort a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed El Hédi, Fatma, dite Faouzia et Samira, fils de feu Sadok ben Mohamed Zahaf.

TRIBUNAL DE BEJA

A la date du 30 novembre 1957, la dame Nejma bent Amara ben Hammouda En-Nefzi a été nommée tutrice des enfants mineurs Salah, Aida et Sallouha, fils de feu Hamadi ben Ali ben Mohamed En-Nefzi.

A la date du 30 novembre 1957, le sieur Mohamed Larbi ben Mahmoud a été nommé mokaddem de la fondation Amara ben En-Nouri ben Khaled.

A la date du 30 novembre 1957, la dame Salha bent Mohamed ben Es-Sadouri a été nommée tutrice de la mineure Ez-Zohra bent Bou Jemaa ben Othman ben Taieb En-Nefzi.

A la date du 30 novembre 1957, le sieur Boubaker ben Khemis ben Kandil En-Nefzi a été nommé tuteur de la mineure Khemissa bent Rabeh ben Khemis ben Kandil En-Nefzi.

A la date du 7 décembre 1957, la dame Habiba bent Bel-gacem ben Es-Senoussi a été nommée tutrice des enfants mineurs Romdhan, Fatma, Mabrouka et Jemma, fils de feu Ouannas ben Mohamed ben Ouannas El Madouri.

A la date du 7 décembre 1957, le sieur El Mekki ben Ali ben Abdallah Er-Rezgui a été nommé tuteur de la mineure Chahla bent Abdallah ben Ali ben Abdallah Er-Rezgui.

A la date du 14 décembre 1957, la dame Mahbouba bent Ahmed ben Mohamed En-Nefzi a été nommée tutrice des enfants mineurs Badreddine, El Adel, Fouzia et Salloua, fils de feu Abderrahman ben Sassi Es-Semadhi.

A la date du 14 décembre 1957, le sieur M'hamed ben Maatoug ben Toumi El Amdouni a été nommé tuteur des enfants mineurs Youssef et Romdhan, fils de feu Khemis ben Maatoug ben Toumi El Amdouni.

A la date du 14 décembre 1957, le sieur Mohamed ben Romdhan ben Khaled Larbi En-Nasri a été nommé tuteur des enfants mineurs Aïfa et Mahbouba, dite Dalila, fils de feu Ali ben Ahmed ben Aïfa El Ayari.

A la date du 21 décembre 1957, le sieur Farhat ben Mohamed ben Salah Er-Rebai a été nommé tuteur des enfants mineurs Amida, Chadli et Béchir, fils de feu Es-Senoussi ben Mohamed ben Hassen Er-Rebai.

TRIBUNAL DE MAHDIA

A la date du 17 décembre 1957, la dame H'na bent El Hadj Sadok Khoudja El Mahdoui a été nommée tutrice des enfants mineurs Harnida, Alaya, Mennana et l'enfant à naître, fils de feu El Mekki ben Abdallah ben Abid Es-Safi.

A la date du 24 décembre 1957, la dame Khadouja bent Salah ben Hadj Ahmed Chebil a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed et Fatma, fils de feu Salem ben Ahmed ben Ali ben Hadj Ahmed Chebil Et-Teboulbi.

A la date du 24 décembre 1957, la dame Fatma bent Hadj Mohamed ben Hadj Ali a été nommée tutrice des enfants mineurs Lahbib, Abdelmejjid, Aicha, Khedija et Ezzazia, fils de feu El Mokhtar ben Khalifa ben Hassine Chedir.

A la date du 31 décembre 1957, la dame Hena bent Mansour ben Ali ben Hassen a été nommée tutrice du mineur Mohamed ben Hadj Salah ben Harnida.

A la date du 4 février 1958, la dame Tourkia bent Essassi ben El Hadj Ali a été nommée tutrice du mineur Ameur ben Ali ben Mohamed Et-Tourki dit Zabik El Mahdoui.

A la date du 4 février 1958, le sieur Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ben Hadj Ahmed Ibrahim a été nommé tuteur de ses frères mineurs : Izzedine, Taieb, Mahfoudh, Housseine, Hassine, Nabih et Soufia.

A la date du 4 février 1958, le sieur El Hedi ben Salah ben Ali Cheikh Hammouda a été nommé tuteur de son oncle atteint d'aliénation mentale, Hammouda ben Ali ben Cheikh Hammouda.

A la date du 3 juin 1958, le sieur Taoufik ben Mabrouk ben Hassen ben Hadj Mohamed a été nommé tuteur de sa sœur mineure, la jeune Kima.

A la date du 10 juin 1958, la dame Khedija bent Abdesselem ben Salem Khedher a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed El Mouldi, Zeinab et Habiba ainsi que l'enfant à naître, fils de feu Youssef ben Ali ben Hassen.

A la date du 10 juin 1958, la dame Mabrouka bent Ali ben Abderrahman a été nommée tutrice des enfants mineurs Ahmed, El Hedi, Romdhan, Fatma et Ouassila, fils de feu Saïd ben El Mabrouk ben Mohamed ben Mabrouk.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES
ET AU COMMERCE

CONTROLE DES ASSURANCES

Avis relatif au transfert du portefeuille de contrats
d'une Société d'Assurances

La Compagnie Générale de Réassurances, dont le siège social est à Paris, 44, rue de Chateaudun, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert de son portefeuille de contrats d'assurances, avec ses droits et obligations :

1° à la Société d'Assurances « l'Aigle Incendie », dont le siège social est à Paris, 44, rue de Chateaudun, en ce qui concerne les contrats souscrits en Tunisie et afférents aux opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions;

2° à la Société d'Assurances « l'Aigle Accidents » dont le siège social est à Paris, 44, rue de Chateaudun, en ce qui concerne les contrats souscrits en Tunisie et afférents aux opérations d'Assurances contre les risques résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, contre les risques d'assurance aviation, contre les risques de responsabilité civile, contre les risques d'accidents corporels et d'invalidité ou de maladie, contre les dégâts causés par la grêle, contre les risques de mortalité du bétail, contre le vol, contre les risques d'assurance maritime et d'assurance transport et contre tous autres risques divers.

Un délai d'un mois, à compter de la publication du présent avis, est imparti aux créanciers de ces trois sociétés pour présenter, leurs observations sur le projet de transfert.

Ces observations devront être adressées par écrit, sous pli recommandé, au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce (Service des Affaires Economiques et Sociales et des Assurances), place du Gouvernement à Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE
ET AUX TRANSPORTS

AVIS D'HOMOLOGATION

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports a homologué une proposition de la S.N.C.F.T. (Branche Transports Urbains), ayant pour objet l'aménagement, à partir du 21 décembre 1958, des tarifs des tramways, trolleybus et autobus.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES

(Décret du 27 mars 1919)
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 774

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 27 novembre 1958, M. Willy Gittens, demeurant à Tunis, 26, rue d'Angleterre, agissant pour le compte de la S.A.R.L. la « Foncière Belvédère », sollicite le renouvellement de l'autorisation M N° 655 du 27 janvier 1956 pour l'installation et l'exploitation, conformément aux plans annexés à la demande, à Tunis, angles avenue Habib-Bourguiba, avenue Cheikh-Abdelaziz-Thaâlibi et rue de Normandie, d'un établissement classé de 2° catégorie, consistant en un garage.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président de la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernement et dans ceux de la Municipalité.

Aec N° 825

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 12 décembre 1958, MM. Hassen ben Hassine Essouaïed et Frères, demeurant à El-Graïba-Amira (Gouvernorat de Sousse), agissant pour leur compte, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à El-Graïba-Amira (Gouvernorat de Sousse), un établissement classé de 2° catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sousse, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernement et dans ceux de la Municipalité.

AVIS

Délimitation du Domaine Public Maritime
à Gabès

Opérations préparatoires

La Commission prévue par l'arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 13 décembre 1957 et dont la compétence a été étendue par l'arrêté du 21 novembre

1958 (*Journal Officiel de la République Tunisienne* N° 96 du 2 décembre 1958) pour être chargée de la révision de la délimitation du Domaine Public Maritime de Gabès entre les bornes 213 a et 224 D.P.M., se réunira à Gabès, au Siège du Gouvernement, le jeudi 22 janvier 1959, à 9 heures.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale se propose de procéder au recrutement de :

5 agents temporaires catégorie « D » (dactylographes).

Les candidates à ces emplois doivent posséder la nationalité tunisienne depuis 5 ans, être âgées d'au moins 18 ans et justifier d'une vitesse minimum de 40 mots à la minute.

Les demandes doivent être adressées par écrit au Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.887

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.887, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, M. Hassen ben Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisien, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernement de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Hassen »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
Au sud : le lot appartenant à Douja bent El Balbouli;
A l'est : Mohammed Zebidi;
Au nord : le lot appartenant à Cherifa bent El Balbouli;
A l'ouest : le lot de Houda bent El Balbouli.

REQUISITION N° 26.888

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.888, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, M. El Hedi ben Abderahmane ben Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisien, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernement de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot El Hedi »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

- Au sud : le lot appartenant à Fattouma bent Saïd Trabelsi;
- A l'est : Mohammed Zebidi;
- Au nord : le lot appartenant à Khatouia;
- A l'ouest : le lot appartenant à Douja.

REQUISITION N° 26.889

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.889, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Madame Chelbia bent Amor ben Mohammed El Balbouli, épouse Salah ben Belgacem ben Ali, Tunisienne, demeurant à Tunis, impasse de la Vieille Tronja, n° 25, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernement de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Chelbia »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
Au sud : la route publique;
- A l'est : Mohammed El Balbouli;
- Au nord : le lot appartenant à Fattouma;
- A l'ouest : sur partie, Ahmed El Balbouli et sur le restant, la route publique.

REQUISITION N° 26.890

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.890, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Mademoiselle Douja bent Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisienne, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernement de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Douja »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
Au sud : le lot appartenant à Hedi;
- A l'est : Mohammed Zebidi;
- Au nord : le lot appartenant à Hassen;
- A l'ouest : le lot appartenant à Aziza.

NOTA. — Le puits se trouvant sur la parcelle et qui sera borné en parcelle spéciale, appartient à la requérante et à son frère Hassen, par moitié entre eux et dans l'indivision.

REQUISITION N° 26.891

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.891, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Mademoiselle Cherifa bent Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisienne, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernement de Tunis et Ban-

lieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Cherifa »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : le lot appartenant à Hassen;
 A l'est et au nord : Mohammed Zebidi;
 A l'ouest : le lot appartenant à Selam.

REQUISITION N° 26.892

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.892, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, M. Selam ben Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisien, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Selam »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : le lot appartenant à Houda;
 A l'est : le lot appartenant à Cherifa;
 Au nord : le lot appartenant à Selam;
 A l'ouest : la route publique.

REQUISITION N° 26.893

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.893, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Mademoiselle Houda bent Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisienne, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Houda »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : le lot appartenant à Aziza;
 A l'est : le lot appartenant à Hassen;
 Au nord : le lot appartenant à Selam;
 A l'ouest : la route publique.

REQUISITION N° 26.894

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.894, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Madame Aziza bent Amor ben Mohammed El Balbouli, épouse Abdelkader bent Zid ben Alia, Tunisienne, demeurant à Chotrana, cheikhat

de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Aziza »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : le lot appartenant à Khatouia;
 A l'est : le lot appartenant à Douja;
 Au nord : le lot appartenant à Houda;
 A l'ouest : la route publique.

REQUISITION N° 26.895

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.895, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Madame Khatouia bent Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisienne, demeurant à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

La requérante déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Khatouia »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : sur partie, Ahmed El Balbouli et sur le restant, le lot appartenant à Fattouma bent Saïd Trabelsi;
 A l'est : le lot appartenant à El Hédi;
 Au nord : le lot appartenant à Aziza;
 A l'ouest : la route publique.

REQUISITION N° 26.896

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.896, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 6 janvier 1959, Madame Fatma, dite Fattouma bent Saïd Trabelsi, épouse d'Amor ben Mohammed El Balbouli, Tunisienne, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Jaidi », consistant en une parcelle complantée d'arbres fruitiers, située à Chotrana, cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 40 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Lot Fattouma »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au sud : sur partie, le lot appartenant à Chelbia, sur une autre partie, M'hamed El Balbouli et sur le restant, Manoubia bent Mohammed El Balbouli;
 A l'est : Mohammed Zebidi;
 A l'ouest : Ahmed El Balbouli;
 Au nord : sur partie, le lot appartenant à El Hédi et sur le restant, le lot appartenant à Khatouia.

REQUISITION N° 26.897

GOUVERNORAT DU CAP-BON

Suivant réquisition n° 26.897, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 7 janvier 1959, M. El Béchir ben Abdelrahmane ben Hassine El Gharbi, Tunisien, Tailleur, demeurant à Korba, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un rez-de-chaussée et un premier étage, situé à Korba, Gouvernorat du Cap-Bon, Justice cantonale de Nabeul, d'une contenance de 150 m² environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Dar El Akhlak » ;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive ;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel ;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : la maison d'Ali ben Ahmed Guedana ;

A l'est : la maison de Meaouia ben Abdelkader El Gharbi et son frère Mohammed ;

Au nord : un chemin ;

A l'Ouest : un chemin conduisant à la maison dudit Ali Guedana.

REQUISITION N° 26.898

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.898, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, Madame Clotilde Casaluce, veuve Jean Nicolas Mangani, sujet britannique, demeurant à Tunis, 188, avenue de Paris, faisant éléction de domicile en l'Etude de M^{re} Edmond Smadja, avocat à Tunis, 38, rue d'Espagne, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Tradaâ El Baccouche », consistant en terrain nu, située à Djebel-Lahmar, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de Tunis, d'une contenance de 80 ares environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Tradaâ El Baccouche » ;

b) Qu'elle est la propriété des héritiers de Jean Nicolas Mangani, à savoir :

1° sa veuve Dame Clotilde Casaluce, la requérante, et ses enfants :

2° Georges Carmel Jean Claude ;

3° Jean Paul Charles Edouard ;

4° Marie-Thérèse Elisabeth Clotilde ;

5° Charles Jean-Marie Michel ;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel ;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud et à l'est : la terre connue sous le nom de « Ouaret El Jaziri », appartenant à M. Carmelo Mangani ;

Au Nord : la terre connue sous le nom de « Bouchita », appartenant à la Fondation Habous Ben Tina.

A l'ouest : la terre dénommée « Bab Amira », appartenant à la Fondation Habous d'El Hameine.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DU CAP-BON

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur principal T.C.T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Es Daagi n° 3 », dont

l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Ali Souayed Garbouj et consorts, en qualité de co-propriétaires, suivant réquisition N° 26.431, déposée le 31 janvier 1955 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 8 février 1955.

Les opérations ont été closes définitivement le 25 avril 1958. La propriété bornée consiste en une parcelle complantée d'orangers d'une contenance dénoncée de 1 hectare environ mais qui est, en réalité, de 68 a. 56 ca.

L'immeuble se trouve situé à 1 km. 800 environ à l'Ouest de Menzel-Bou-Zelfa, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : T. 120.184 ; T. 37.003 ;

A l'est : Othman Ech Chérif ;

Au sud : Djilani el Henchi, Mouldi el Henchi, Hama Kalboussi Garbay, Mahmoud ben Lakhal ;

A l'ouest : Mohamed ben Lakhal.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur Principal des T.C.T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Taieb El Djemmali », dont l'immatriculation a été demandée par M. Taieb ben Hassine El Djemmali, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.468, déposée le 18 avril 1955 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 26 avril 1955.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 avril 1958. La propriété bornée consiste en jardin d'orangers, puits et bassin, d'une contenance dénoncée de 1 ha., celle résultant du présent bornage est de 0 ha. 53 a. 18 ca.

L'immeuble se trouve situé à El Mehaje, à Menzel-Bou-Zelfa, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : Kilani ben Hassine ben Kilani Djemmali ;

Au sud : Hadj Mohamed ben Hassine ben Kilani Djemmali ;

A l'est : héritiers M'Hamed Khadir et son frère Toumi ;

A l'ouest : Un chemin privé et au delà la Réquisition N° 26.133.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Makhoul, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Mabrouka Menzel I », dont l'immatriculation a été demandée par M. Manoubi ben Hadj Chadli ben Amor bou Anem et autres, en qualité de co-propriétaires, suivant réquisition N° 26.622, déposée le 5 avril 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 17 avril 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 novembre 1958. La propriété bornée consiste en une orangerie, d'une contenance dénoncée de deux hectares environ, mais qui est en réalité de 2 ha. 10 a. 80 ca.

Contrairement aux indications du placard de la réquisition

d'immatriculation, l'immeuble ne se trouve pas à Menzel-Bou-Zelfa, mais est situé à 3 km. environ au nord de cette localité à la hauteur du kilomètre 17 sur la route 42 de Grombalia au Cap-Bon.

Ses conf.onts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-est : Domaine Public (chemin de Sidi ben Kaouichette);

Nord-ouest : héritiers Mustapha Limame;

Au sud-ouest : Titre N° 121.565 et le chemin dit Sgague El Oust;

Au sud-est : Djemaïa des Habous.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Technicien géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Douimis bou Dhib », dont l'immatriculation a été demandée par M. Hadj Hadi ben Mohamed Bouachir, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.723, déposée le 15 janvier 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 22 janvier 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 août 1958. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre nue, d'une contenance dénoncée de 2 ha. 50 a. environ, mais qui est en réalité de 3 ha. 90 a. 60 ca.

L'immeuble se trouve situé à 2 km 5 au nord de Beni Khiair, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : Amar Zegden, Fredj Zayani;

A l'est : Une piste et au delà inconnu;

Au sud : M'hamed Zaïed;

A l'ouest : M'hamed Edheb.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Kaffel Abdesslem, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Fondation Mostepha ben Abdallah Ettourki, dont l'immatriculation a été demandée par M. Ali ben Khemais ben Mohamed El Hattab dit El Hanafi, au nom du Habous Mostepha Ettourki, en qualité propriétaire, suivant réquisition N° 56.945, déposée le 13 novembre 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 novembre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 30 octobre 1958. La propriété bornée consiste en terre de culture et un jardin d'oliviers, d'une contenance dénoncée de 150 ha., mais qui est effectivement de 227 ha. 70 a.

Contrairement aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation, l'immeuble ne se trouve pas au nord de Téboursoûk, mais est situé à l'ouest de Téboursoûk à 3 km, 500 environ de la ville.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelles 1, 3, 4, 9 :

Au nord : Habous Bouzaïda, Héritiers ben Khalifa, El Hadj Mohamed El Iname;

A l'est : Ouled ben M'hamed, Héritiers Ouled ben Adjla;

Au sud : Héritiers Ouled Bézina, Domaine des forêts;

A l'ouest : Salah ben Achami, Héritiers ben Arbide, Héritiers Boudabbouze.

Parcelles 2, 5 à 8 :

Au nord : Salah ben Slimane et Réq. 55.774;

A l'est : Piste Ain Zaaroura et au delà Héritiers El Hadj Ali, Héritiers Ali ben Lamine et R. 55.774;

Au sud : T. 5.795 au delà de la piste : Trik Eddheba, Ali ben Lamine;

A l'ouest : T. 175.085, Héritiers El Hadj Ali.

Parcelle 10 :

Au nord : Héritiers Ali ben Lamine Youssef ben Salah ben Khadr, Héritiers Ouled M'hamed El Afifi;

A l'est : Héritiers Hassane Amara ben Fadhle;

Au sud : Ezzeddine ben Ahmed El Aroussi, Piste de Téboursoûk à Béja;

A l'ouest : Ahmed ben Ali Abdrabbah Salem ben Youssef, Ali ben El Ide.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Téboursoûk, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE GAFSA

1. — Les opérations de bornage provisoire de la propriété dite : « Forêt domaniale du Djebel Bou Dinar Etat », située à environ 30 km. au nord du village de Maknassy, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 54.515, par M. Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture au nom du domaine forestier de l'Etat, seront effectuées le 3 février 1959, sous la direction d'un magistrat du Tribunal Immobilier assisté de M. Allani, géomètre assermenté du Service Topographique.

Toutes contestations concernant cette propriété seront examinées par le dit magistrat au cours de ces opérations.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures à Sidi Mahmoud.

GOUVERNORAT DE GAFSA

2. — Les opérations de bornage provisoire de la propriété dite : « Djebel Gouleb Etat », située à 26 km. au nord-est de Maknassy, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 54.592, par M. Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture au nom du domaine forestier de l'Etat, seront effectuées le 3 février 1959, sous la direction d'un magistrat du Tribunal Immobilier assisté de M. Rezouga, géomètre assermenté du Service Topographique.

Toutes contestations concernant cette propriété seront examinées par le dit magistrat au cours de ces opérations.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures à Bir Koula.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J. O. R. T. du Vendredi 9 Janvier 1959

Etude de Maître Mohammed BOURAOUI,
huissier-notaire, 1, rue Hannon, Tunis.VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière, après surenchère
et en deux lots

DE DEUX IMMEUBLES URBAINS

Premier lot : Une villa de maître située
à La Marsa, composée de quatre pièces,
cuisine, W.-C., deux vérandas et jardin
renfermant deux pièces, le tout faisant
l'objet du titre foncier « Villa Blanche »,
N° 90.725, et ayant une superficie de
1.831 m².Deuxième lot : Une villa de maître
d'une superficie de 933 m², objet du titre
foncier « Doubledent », N° 49.461. Cette
villa est composée de deux constructions;
la première comprend : trois pièces, une
grande salle, une cuisine, une salle de
bains, des W.-C. et un garage; la deuxiè-
me est située derrière la première et est
composée de trois pièces, cuisine, W.-C.
et dépendances. Les deux constructions
occupent une superficie de 250 m², le res-
tant de la superficie consistant en un jar-
din renfermant quelques arbres fruitiers.
Les deux villas sont dotées de l'eau et
de l'électricité.Poursuivante : Caisse Foncière de Tu-
nisie, 119, avenue de Paris, à Tunis, ayant
Maître Bouraoui pour huissier-notaire
constitué.Partie saisie : Moncef ben Chadly El
Okby, demeurant à Tunis, 18, avenue
Charles Nicolle.Procédure : Par jugement du 4 novem-
bre 1958, la Caisse Foncière a été déclarée
adjudicataire des deux villas moyennant
les prix de : 3.610 dinars pour la première
et 3.141 dinars pour la deuxième. Ce juge-
ment a été frappé de surenchère par M.
Mahmoud Schilli, demeurant à Tunis, 12,
rue des Chérifs, qui a augmenté du sixiè-
me les deux prix susvisés.Adjudication : La nouvelle adjudication
aura lieu le MARDI 27 JANVIER 1959, à
9 heures du matin, à l'audience de la
Chambre des saisies immobilières du Tri-
bunal de première instance de Tunis.

MISES A PRIX

Premier lot : Quatre mille deux
cent onze dinars six cent soi-
xante-six millimes, ci..... 4.211,666Deuxième lot : Trois mille six
cent soixante-quatre dinars
cinq cents millimes, ci..... 3.664,500
Frais, droits et émoluments en sus.
S'adresser :Pour prendre connaissance du cahier
des charges, au Greffe du Tribunal de
première instance de Tunis;Pour plus amples renseignements et vi-
site des immeubles, à l'étude de Maître
Bouraoui, 1, rue Hannon, à Tunis.Observations : Les deux villas dont
s'agit sont occupées par la partie saisie.L'Huissier-Notaire poursuivant,
Mohammed BOURAOUI.

N° 1.053.

Etude de Maître Mohammed BOURAOUI,
huissier-notaire, 1, rue Hannon, Tunis.VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière
D'UN JARDINsitué à CHOTRANA, Banlieue de Tunis,
d'une superficie de 5 ha. 46 a. 99 ca., com-
planté d'arbres fruitiers, dont 900 oran-
gers, et faisant l'objet du titre foncier
« Les Jumeaux III », N° 42.632. Elle ren-
ferme une grande construction en mau-
vais état, un puits et un bassin ainsi que
deux autres puits, dont un avec moto-
pompe.Poursuivante : Caisse Foncière de Tu-
nisie, 119, avenue de Paris, ayant Maître
Bouraoui pour huissier-notaire constitué.Parties saisies : 1° Dame Zineb bent
Mohamed Cherif, veuve Mostefa ben Re-
chid, tant en son nom personnel que com-
me tutrice de son fils mineur Mohamed
Tahar; 2° M. Mohammed ben Mustapha
ben Rechid, demeurant tous deux à La
Marsa.Adjudication : L'adjudication aura lieu
le MARDI 27 JANVIER 1959, à 9 heures
du matin, à l'audience de la Chambre des
saisies immobilières du Tribunal de pre-
mière instance de Tunis.

Mise à prix : Deux mille dinars,

ci 2.000
Frais et droits en sus.S'adresser : Pour prendre connaissance
du cahier des charges, au Greffe du Tri-
bunal de première instance de Tunis. Pour
plus amples renseignements et visite du
jardin, à l'étude de Maître Bouraoui, 1,
rue Hannon, à Tunis.Observations : Ne peuvent participer aux
enchères que les personnes munies de
l'autorisation gouvernementale prévue par le
décret du 4 juin 1957.L'Huissier-Notaire poursuivant,
Mohammed BOURAOUI.

N° 1.054.

Etude de Maître Mohamed BEN LA-
MINE, Huissier-Notaire, 9, rue Al-
Djazira, à Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après renvoi

D'UNE VILLA DE MAITRE

sise au Bardo, avenue de la Libération,
N° 142, immatriculée sous le nom de
« DAR EL FUN », Titre N° 83.202,
d'une superficie de 433 m², formée
d'un rez-de-chaussée se composant de
4 pièces, d'un premier étage, composé
de 2 pièces, grevée d'une rente d'en-
zel de 1 d. 335 par an au profit de
la Fondation Habous MEGHANA
ECHADLIA.L'adjudication aura lieu le mardi 13
janvier 1959, à 9 heures du matin, à
l'audience des criées du Tribunal de
Tunis.Poursuivant : M^e Tahar ZARDOUMI.
Partie saisie : Dame ZOHRA BENT
AHMED BEN HADJ MOHAMED
BEN ABDENNEBI, dite « HASSIBA
ROCHDI », épouse de Monsieur Harry
BLANK.

Mise à prix : 500 dinars.

Les frais de poursuites et la rente
d'enzel en sus.Pour tous renseignements, s'adresser
en l'étude de Maître Mohamed BEN
LAMINE, Huissier-Notaire, 9, rue Al-
Djazira.

N° 1.097.

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seing privé en date à
Tunis, du 1^{er} décembre 1958, enregistré
à Tunis, A. C. I. le 22 décembre 1958,
vol. 699, série ter, case 629, il résulte
que Monsieur Maurice KHAYAT, de-
meurant à Tunis, a vendu à Madame
Frida DAKHLAOUI, demeurant à Tu-
nis, 19, rue Charles De Gaulle, le fonds
de commerce dénommé « SUPER ME-
NAGER », sis à Tunis, 19, rue Char-
les De Gaulle.Les oppositions devront être faites en-
tre les mains de Maître Ammar DAKH-
LAOUI, avocat, 50, boulevard Farhat
Hached, Tunis, dans les vingt jours au
plus tard, qui suivront le présent avis,
sous peine de forclusion.

N° 1.159.

TROISIEME INSERTION

AVIS JUDICIAIRE N° 71

Louanges à Dieu.

M. Joseph fils d'Edouard Cini, de-
meurant à Gabès, Gouvernorat de Ga-
bès, porte à la connaissance du public,
qu'il est propriétaire d'une parcelle de
terre nue à construire, située à Gabès,
de forme triangulaire, traversée par la
route de Tunis à Gabès, d'une super-
ficie de 3.800 mètres environ, et ayant
pour limites d'ensemble : au Sud, la voie
fermée, au Sud-Ouest, sur une partie,
Abraham Haddad, titre foncier n° 1.644,
et sur le restant, le requérant susnom-
mé, titre foncier n° 27.530, au Nord-
Ouest, les héritiers de Lavau, titre fon-
cier n° 275.001, au Nord-Est, les héri-
tiers de Lavau également.Il a ajouté qu'il a égaré le titre de
propriété s'y référant, et qu'il désire
faire dresser un acte de notoriété établis-
sant son droit de propriété sur la dite
parcelle.En conséquence, quiconque aurait une
prétention à formuler à ce sujet, devra
la faire valoir devant Monsieur le Pré-
sident du Tribunal de Première Instance
de Gabès, dans un délai de soixante-dix
jours, à compter de la date de l'insertion
du présent avis.Si une opposition parviendrait après
l'expiration du délai susvisé, elle ne pour-

rait pas empêcher l'établissement de l'acte de notoriété de propriété demandé.

Fait, avec son autorisation, le jeudi 11 décembre mil neuf cent cinquante-huit.

(Signé) : ILLISIBLE.

Suit l'empreinte humide du sceau du Tribunal de Première Instance de Gabès.

N° 1.162.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 24

Louanges à Dieu.

Les nommés Boubaker, Bouraoui, Aïcha dite Radia, Zohra et Nezha, enfants de feu Mahjoub Ernez, et leur mère Jemina bent El Hadj Mohamed ben Abdessellem de Sousse, portent à la connaissance du public qu'ils sont propriétaires de la totalité de l'immeuble situé route de Monastir et rue Jules-Verne, à Sousse, ayant pour limites :

Au Sud : rue Jules-Verne; à l'Est : route de Monastir; au Nord : rue Jules-Verne; à l'Ouest : M. Jacques Polizzi.

Ils ajoutent que le titre constatant leurs droits de propriété sur l'immeuble en question a été égaré, qu'ils désirent faire dresser un acte de propriété en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet de la faire valoir par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Sousse dans un délai maximum de soixante-dix jours, à compter de la date de la première insertion du présent avis.

Fait à la date du 23 décembre 1958.

Le Président du Tribunal.

Signé : ILLISIBLE.

N° 1.178.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 27

Louanges à Dieu.

Chadli ben Sadok Tellal avise le public qu'il est propriétaire, possédant et jouissant entièrement, d'une parcelle de terrain, plantée d'arbres fruitiers, sise en la forêt de Sfax, entre les routes Gremda et Tanjour, à Ettéboulbi, au km. 9, et limitée :

au sud : par Derbal, Ellouz et autre;

à l'est : par Sahnoun;

au nord : par Chamseddine et Ali Elorfi;

et à l'ouest : par la piste Ettéboulbi.

Et que son titre de propriété a été égaré et qu'il désire établir un acte de notoriété de propriété.

Aussi, quiconque a une prétention à émettre, est invité à la présenter par devant le Tribunal de Première Instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de la date d'insertion du présent avis. Aucune opposition n'est recevable après délais.

Etabli sur l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance précité, les 17 Jourmada I et 28 novembre 1378-1958.

N° 1.180

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 28

Louanges à Dieu.

Mahmoud ben Ibrahim ben Es-Sghaïr Elagrebi avise le public qu'il est propriétaire, possédant et jouissant entièrement, de la totalité de la maison ouvrant au nord, en la forêt de Sfax, sur la route de Gremda, au km. 2 et limitée :

au sud : par Taïeb Derbal;

à l'est : Sassi Elkerkenni;

au nord et à l'ouest : par un chemin.

Que le titre de propriété lui a été égaré et qu'il désire établir un acte de notoriété de propriété.

Aussi, quiconque a une prétention à émettre, est invité à la présenter par devant le Tribunal de Première Instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de la date d'insertion du présent avis.

Etabli sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance susdite, les 18 jourmada I et 28 novembre 1378-1958.

N° 1.181

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 106/1

Louanges à Dieu.

Les deux frères Salah et Ech Chadli, enfants d'Ammar ben Mohamed ben Amor ben Ahmed El Guetari dit « Ben Khelifa », tous deux demeurant à Tunis, rue Ennaya, n° 7.

Portent à la connaissance du public qu'ils sont propriétaires de la totalité d'une maison ouvrant à l'Est, située rue Sidi-Bou-Asseia, n° 3, à proximité de Bab-Alléoua, ayant pour limites :

Au Sud : une maison appartenant à El Hadja Halima bent El Hadj Mohamed.

A l'Est : la voie d'accès.

Au Nord : une maison appartenant à Joseph et Paolo, Italiens.

A l'Ouest : sur une partie, une boutique appartenant à l'Etat et sur la partie restante, un café appartenant à Hassine ben Khemais Bellakandji.

Ils ajoutent qu'ils en ont la possession parfaite depuis une longue durée excédant trente-cinq ans écoulés à la date de ce jour.

Qu'ils en sont devenus propriétaires en vertu de deux titres l'un portant sur les trois quarts du dit immeuble et l'autre, sur le quart restant.

Qu'ils ont égaré ce dernier titre concernant le quart de la dite maison et qu'ils désirent faire dresser un acte de notoriété en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention ou une opposition à faire valoir à ce sujet, de s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis dans un délai de soixante-dix jours à compter de la date de la troisième insertion au « Journal Officiel de la République Tunisienne ».

Toute opposition qui serait formulée après l'expiration de ce délai, ne sera pas admise.

Fait avec l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Ins-

tance de Tunis, à la date du 16 (seize) du mois de djoumada ettania de l'année hégirienne 1378 (mil trois cent soixante-dix-huit, correspondant au 27 (vingt-sept) décembre de l'année grégorienne 1958 (mil neuf cent cinquante-huit).

Le Président du Tribunal.

(Signé) : ILLISIBLE.

N° 1.185.

SOCIETE A R. L.

Par acte privé du 30 décembre 1958, enregistré le lendemain, à Tunis, vol. 699, série bis, case 704, déposé au greffe, CAITO Jérôme, CORCOS Raymond et BUSONERA Antoine ont formé une société à responsabilité limitée, pour la fabrication, la réparation des rideaux de fer et la serrurerie et accessoires, sous la raison « LE RIDEAU METALLIQUE », avec siège à Tunis, rue Malta Srira, 6, au capital de deux mille dinars, pour une année, sauf prorogation, CORCOS, gérant, a la signature sociale.

N° 1.195.

VENTE DE FONDS

PREMIER AVIS

Par acte privé du 30 décembre 1958, enregistré à Tunis, vol. 699, série bis, case 705, la Société dite « SERRURIE RAPIDE ET CONSTRUCTIONS METALLIQUES », représentée par ABITOL Roger et OLIVIERI Jean, 39, rue des Salines, a vendu, le fonds exploité à Tunis, rue Malta Srira 6, à la SOCIETE A. R. L. « LE RIDEAU METALLIQUE » (CAITO J., CORCOS R. et BUSONERA A.).

Opposition dans les 20 jours, à peine de forclusion, entre les mains des vendeurs.

N° 1.196.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Suivant acte sous seings privés en date du 24 décembre 1958, enregistré à Tunis, le 25 décembre 1958, volume 699, série, case 565, MM. LOMBARDO Vincenzo et BRAHIM BEN ALI BEN AHMED BEN AMAR, demeurant à Tunis, 18, rue El Karamed et 3, rue Auguste Comte, ont vendu à M. BELGACEM BEN OTHMAN BEN BELGACEM JELIF, le fonds de commerce de fabrication de limonade qu'ils exploitent à Tunis, 8, rue Bab Souika.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours qui suivront la deuxième publication, sous peine de forclusion, en l'étude de Maître A. ABDENNEBI, avocat à la Cour de Cassation de Tunis, 4, rue des Femmes.

N° 1.197.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 65

Louanges à Dieu.

Salah ben Hadj Mabrouk El Badri fait connaître au public que sa propriété qui est en sa possession, dont il demeure la totalité de la maison bâtie qui se trouve à Alaldaba, Délégation d'El Hamma Gabès, limitée :

au sud : par la propriété du sieur Mohamed ben Ali;

à l'est : la propriété du sieur Djelouli ben Hadj Abdallah Baccar et un jardin du sieur Mohamed ben Ali ben Salem;

au nord : la propriété du sieur Tahar ben Touhami;

à l'ouest : par une route et de là, l'ouverture.

Sa longueur du sud au nord : vingt mètres; sa largeur de l'est à l'ouest est de treize mètres.

Et que son acte de propriété à celle-ci reste et continuera à être document de propriété pour celle-ci.

Et pour cela, quel qu'il soit aura une plainte ou une protestation, qu'il fait connaître cela à celui qui est compétent, dans un délai de soixante-dix jours à compter de la publication de cette dernière de cet avis.

Aucune protestation n'est recevable après.

Dressé sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Gabès, de rabia II et du 21 novembre années 1378-1958.

N° 1.198.

Par acte s. s. p. du 30 décembre 1958, enregistré à Tunis, le 31 décembre 1958, vol. 699 bis, case 700, et déposé le 5 janvier 1959, au greffe du Tribunal de Tunis, la S. A. R. L. au capital de 2.400 dinars LES FILS DE V. LUMBROSO, dont le siège social est à Tunis, 67, Souk El Grana, a été dissoute et liquidée.

N° 1.199.

Il appert d'une délibération en date du 15 décembre 1958, dont deux exemplaires du procès-verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis, le 6 janvier 1959, que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dite « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE BAB-SOUTKA », au capital de 500 dinars, dont le siège social est à Tunis, 12, rue Charles-de-Gaulle, a décidé d'apporter aux statuts, pour tenir compte de la législation en vigueur, certaines modifications dont il a été extrait ce qui suit :

ARTICLE XVI. — La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée générale.

ARTICLE XX. — Le Conseil nomme parmi ses membres un Président dont il fixe, comme il le juge convenable, la durée des fonctions, qui peut être soit annuelle, soit de tout ou partie de la durée de son mandat d'Administrateur. Le Président doit toujours être une personne physique.

ARTICLE XXIV. — Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. A cet effet, le Conseil lui délègue, dans la limite de ses attributions, tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante de la Société et pour l'exécution des décisions.

Le Conseil d'Administration peut, sur la proposition du Président, lui adjoindre, pour l'assister, à titre de directeur général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein.

Le Conseil d'Administration peut également conférer à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non, mais pris en dehors des membres du Conseil, les pouvoirs qu'il juge convenables pour la direction des services de la Société.

Tous les actes engageant la Société, décidés par le Conseil ainsi que tous les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, les établissements de crédit et les banques, les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce, doivent être signés soit par le Président du Conseil, soit par le Directeur Général, à moins d'une délégation donnée à un seul ou plusieurs mandataires, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément.

La justification des pouvoirs sera fournie par l'extrait du procès-verbal de la délibération qui les aura établis.

Cet extrait sera certifié conforme par un Administrateur.

ARTICLE XXXVIII. — Les produits nets constatés par l'inventaire, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes réserves pour risques commerciaux, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets annuels il est prélevé :

3° Cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale prescrit par la loi.

2° Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 6 % des sommes dont les actions sont libérées et non amorties.

3° Sur le surplus, l'Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, a le droit de décider le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenables, soit pour être reportées à nouveau, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, dont le cas échéant, elle règle l'affectation ou l'emploi.

Ce ou ces fonds de réserves peuvent être distribués aux actionnaires ou affectés soit au rachat et à l'annulation d'actions de la société, soit à l'amortissement total ou partiel de ces actions. Les actions intégralement amorties seront remplacées par des actions de jouissance ayant les mêmes droits que les actions anciennes, à l'exception du droit au premier dividende statutaire et au remboursement du capital.

4° Le solde, après déduction du tantième du Conseil d'Administration, dont il sera ci-après parlé, est réparti entre les actionnaires.

5° Le Conseil d'Administration a droit, sur les bénéfices nets de l'exercice, à un tantième de 10 % de la fraction de ces bénéfices restant après les prélèvements pour la réserve légale, pour le premier dividende ainsi que pour les ré-

serve ou reports à nouveau décidés par l'Assemblée générale au titre du même exercice.

Pour la détermination de ce tantième, il sera tenu compte des sommes distribuées, ainsi que de celles incorporées au capital et prélevées sur les exercices précédents, à l'exception de celles afférentes aux exercices clos antérieurement au 1^{er} janvier 1955.

La répartition du tantième au Conseil d'Administration est subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.

Pour extrait et mention,

Le Conseil d'Administration.

N° 1.200.

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 9 décembre 1958, enregistré dite ville, A. C. I, le 30 décembre 1958, vol. 699, série ter, case 766, déposé en deux exemplaires au greffe du Tribunal de Tunis, le 5 janvier 1959, il résulte que Monsieur CILIA Félix a cédé à Monsieur DEL PROPOSTO Fernand et à Madame PRAINITO Marie, épouse BELVISI André, à concurrence de 21 parts pour le premier et de 25 parts pour la seconde, les 46 parts de 5 dinars chacune de valeur nominale qu'il possédait dans la société dite : TRANSPORTS CILIA et Cie », S. A. R. L. au capital de 1.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 7, rue Sidi-El-Bidi.

Pour extrait :

Le gérant.

N° 1.201.

D'un P. V. en date à Tunis, du 17 décembre 1958, enregistré dite ville, A. C. I, le 18 décembre 1958, vol. 699, série I, case 425, déposé en deux exemplaires au greffe du Tribunal de Tunis, le 19 décembre 1958, il résulte que la société « L'EXPRESS-ROUTIERE », S. A. R. L. au capital de 1.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 20, rue Hache, a été liquidée et que quitus a été consenti au liquidateur.

N° 1.202.

D'un P. V. en date à Tunis, du 17 décembre 1958, enregistré dite ville, A. C. I, le 18 décembre 1958, vol. 699, série I, case 426, déposé en deux exemplaires au greffe du Tribunal de Tunis, le 19 décembre 1958, il résulte que la Société « ROUTIERE GENERALE TRANSPORTS », S. A. R. L. au capital de 600 dinars, dont le siège est à Tunis, 15, rue des Belges, a été liquidée et que quitus a été consenti au liquidateur.

N° 1.203.

Par acte s. s. p. du 1^{er} janvier 1959, enregistré à Tunis, le 3 janvier 1959, vol. 699 ter, case 812, il a été formé, sous la dénomination de « SOCIETE TUNISIENNE D'ETUDES TECHNIQUES » (S. T. E. T.) entre M. Edmond KALFON et Mademoiselle Elise KALFON, une Société A. R. L. au capital de mille dinars ayant pour objet tou-

les études techniques concernant le génie civil (bâtiment, topographie, béton armé, etc.). Cette société, faite pour une durée de cinq années renouvelable, a son siège à Tunis, 5, avenue de Paris. Son gérant est M. Edmond KALFON avec les pouvoirs les plus étendus

N° 1.204.

PREMIER AVIS

Par acte s. s. p. en date à Nice, du 29 décembre 1958, et à Tunis, le 30 décembre 1958, enregistré à Tunis, le 5 janvier 1959, volume 699, série J, case 786, Madame HOUDEAU Marguerite Marie, épouse de Monsieur Jacques Muracciole, a vendu à Mademoiselle Lydie Pellegrino, le fonds de commerce sis à Tunis, avenue de Paris, n° 193 (ex-avenue Maréchal Leclerc 35), à l'enseigne « Salon de coiffure pour dames », ensemble éléments corporels et incorporels.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Edmond BOCCARA, avocat à Tunis, y demeurant, 7 rue Amilcar, dans les vingt jours au plus tard, qui suivront la deuxième insertion du présent avis, à peine de forclusion.

N° 1.205.

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 13 décembre 1958, enregistré le 6 janvier 1959, vol. 699, case 844, MM. Amor ben Salah El Bibani, Abderrahmane ben Othmane El Hadjam, Aïssa ben Messaoud Sifaou, ont vendu leur fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, rue Jean Le Vacher, n° 8, à M. Slimane ben Youssef Chamakhi.

Les oppositions seront reçues, s'il y a lieu, dans les 20 jours de la deuxième insertion, chez M. TAHAR EL HADJAM, 8, rue de la Valette à Tunis.

N° 1.206.

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 15 décembre 1958, enregistré le 6 janvier 1959, vol. 699, case 843, M. Amara dit Ali ben Salah ben Hadj Yahia, a vendu son fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 21 rue Sidi M'farej, à M. M'hamed ben Mahmoud Souabni.

Les oppositions seront reçues, s'il y a lieu, dans les 20 jours de la deuxième insertion, chez M. TAHAR EL HADJAM, 8, rue de la Valette, à Tunis.

N° 1.207.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BIZERTE**Règlement judiciaire**

Extrait du Registre de Commerce et publicités faites à « La Presse et « Al Amal » du 8 janvier 1959

Jugement d'admission au règlement judiciaire

En date du 5 janvier 1959

Scerri Joseph, commerçant, rue de Barcelone, Bizerte.

Juge-Commissaire : M. Monchalain.
Administrateurs : MM. Bouchoucha et Gueniche.
C. P. : 31 mars 1958.

Avis aux créanciers d'avoir à remettre leurs titres de créance dans la quinzaine

Cabinet
de MM. Bouchoucha et Gueniche
3, rue de la Libération, Bizerte
Règlement judiciaire : Scerri Joseph, commerçant, rue de Barcelone, Bizerte.
N° 1.208.

AVIS RECTIFICATIF

Il a été publié au J.O.R.T. N° 98-99, 100 de 1958, une outikha N° 1077, à la douzième ligne N° 72 à Tunis.

Lire : N° 74 à Tunis.

N° 1.209.

Etude de M^e Mohamed BOURAOUI, Huissier-notaire, 1, rue Hannon, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière et après renvoi

D'UNE PROPRIÉTÉ RURALE

sise au Mornag, à 1 km. au Nord-Est de la station de la Madeleine, en bordure de la piste de Sidi Mosbah au Khanguet, consistant en une olivette complantée d'oliviers assez âgés 400 environ et sur laquelle se trouvent édifiés, 3 magasins, un ancien petit moulin à eau et une petite écurie, le tout sous tuiles et en mauvais état; puis un puits en maçonnerie avec petit bassin et moto-pompe démontée sous abri en mauvais état.

Poursuivante : CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, 119, avenue de Paris, Tunis.

Partie saisie : BRAHIM BEN AMOR BEN TAHAR, demeurant à Tunis, 34, Souk de la Laine.

Adjudication : mardi 27 janvier 1959, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, Palais de Justice, boulevard Farhat Hached.

Mise à prix : cent dinars, 100 dinars, frais et droits en sus.

Observations : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies de l'autorisation prévue par le décret du 4 juin 1957 de M. le Gouverneur de Tunis.

Cahier des charges : s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

Renseignements et visites : s'adresser Etude de M^e BOURAOUI Mohamed, Huissier-notaire, 1, rue Hannon, à Tunis.

L'Huissier-notaire poursuivant :

Mohamed BOURAOUI.

N° 1.210.

Etude de M^e Mohamed BOURAOUI, Huissier-notaire, 1, rue Hannon, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière et après renvoi
D'UN IMMEUBLE

sis à la Manoubia, ayant une superficie de 478 m², près de la rue du même nom, à environ 50 m. à gauche de la grande fontaine de la Manoubia versant sur Sedjoumi, immatriculé dénommé « Villa Raoul I », objet du T. F. n° 51.325. Sur cette propriété se trouve édifiée une construction en maçonnerie et agglomérés à simple rez-de-chaussée comprenant, une grande pièce, servant d'atelier de tissage, une véranda, 3 pièces, un couloir, une pièce inachevée, 1 w.c. une cour intérieure et de petites dépendances et une fraction de construction inachevée, l'immeuble est occupé par les parties saisies.

Poursuivante : CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, 119, avenue de Paris, Tunis.

Parties saisies : 1° M. Ahmed ben Béchir ben Mahmoud BERREZOUGA; 2° M. Abdelaziz ben Béchir ben Mahmoud BERREZOUGA; 3° M. Taïeb ben Béchir ben Mahmoud BERREZOUGA; 4° M. Chadli ben Béchir ben Mahmoud BERREZOUGA, tisserands, demeurant tous à Tunis, impasse El Mes-taoui, n° 5.

Adjudication : mardi 27 janvier 1959, à neuf heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, Palais de Justice, boulevard Farhat Hached.

Mise à prix : cent dinars, 100 dinars, frais et droits en sus.

Cahier des charges : s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

Renseignements : s'adresser Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier-notaire à Tunis, 1, rue Hannon.

L'Huissier-notaire poursuivant :
Mohamed BOURAOUI.

N° 1.211.

PREMIERE INSERTION**AVIS N° 102/1**

Louanges à Dieu.

Les héritiers d'El Hadi et Khémaïs, enfants d'Es Sadok ben Amor, élevant domicile à Tunis, rue de la Kasbah, n° 163,

portent à la connaissance du public, que leurs auteurs étaient propriétaires de la totalité de la boutique ouvrant au nord, sise à Tunis, rue de la Medersa Slimania, n° 20, ayant pour limites :

Au sud, à l'est et à l'ouest : une maison appartenant aux héritiers de feu Tellmokhtar Azouz, dont sa fille, la dame Zoubeida;

Au nord : la rue où se trouve l'en-trée;

que cette boutique est en leur possession et en leur jouissance comme elle était en la possession et en la jouissance de leurs auteurs avant eux depuis une longue durée et de nombreuses années, qu'ils ont égaré le titre constatant leurs

droits de propriété sur le dit immeuble et qu'ils désirent faire dresser un acte de notoriété en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention à faire valoir à ce sujet, de s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de la troisième insertion, sous peine de forclusion.

Fait avec l'autorisation du dit Magistrat, le 22 vingt deux septembre 1958.

Le Président du Tribunal.

(Signé) : illisible.

N° 1.212.

SOCIETE AGRICOLE DE SOUK-EL-KHEMIS (S.A.S.)

Société anonyme
au capital de 25.000 dinars
Siège social à Tunis
62, rue Mokhtar Attia

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la SOCIETE AGRICOLE DE SOUK-EL-KHEMIS sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le samedi 31 janvier 1959, à dix heures, au siège social à Tunis, 62, rue Mokhtar Attia.

Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice allant du 1^{er} octobre 1957 au 30 septembre 1958.

2° Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice.

3° Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.

4° Approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes.

5° Affectation des résultats.

6° Ratification de la nomination faite par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.213.

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. en date du 30 décembre 1958, enregistré à Tunis, le 31 décembre 1958, vol. 699, série bis, case 706, Monsieur Justin Laveissière a vendu à M. Meyer Raymond Smadja, son fonds de commerce de débit de boissons 3^e catégorie, dénommé « Cyrano Bar », sis à Tunis, 33, avenue de Madrid, licence comprise, ce, sous la condition suspensive du transfert de la licence au profit de l'acheteur.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours du deuxième avis, entre les mains de Maître Cohen Hadria René, avocat à Tunis, 22, rue Charles De Gaulle.

N° 1.214.

I. — Aux termes d'une délibération du 10 décembre 1958, dont un exemplaire sur papier libre, a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 12 décembre 1958, et dont un exemplaire est resté annexé à la minute d'un acte de souscriptions et de versements, ci-après énoncés, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la : « SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHES MINIERES DANS L'AFRIQUE DU NORD » (S.E.R.M. A.N.) a, à la suite de pertes, décidé de réduire son capital de 10.000 dinars à 2.500 dinars, par voie de réduction du nombre des actions et création de 2.500 actions de 1 dinar chacune à délivrer à raison de une action nouvelle contre quatre actions anciennes.

La même Assemblée a décidé de procéder immédiatement à l'élévation du capital de 2.500 dinars à 6.500 dinars par la création de 4.000 actions nouvelles de 1 dinar chacune à libérer en numéraire.

II. — Suivant acte reçu par Monsieur Victor OTTAVY, Receveur de l'Enregistrement à Tunis, le 30 décembre 1958, l'un des Administrateurs, spécialement délégué par le Conseil d'Administration aux termes d'une délibération du 10 décembre 1958, a :

1° déclaré que les 4.000 actions nouvelles de 1 dinar chacune ont été souscrites par une Société et intégralement libérées.

A cet acte est demeurée annexée une liste, dûment certifiée, contenant l'indication de la raison sociale et du siège de la société, souscripteur, le nombre d'actions souscrites et le montant du versement effectué.

2° constaté qu'en conséquence l'article 5 des statuts est ainsi modifié :

« Le capital social est fixé à la somme de six mille cinq cents dinars : (6.500) et divisé en six mille cinq cents (6.500) actions de 1 dinar chacune.

A la constitution de la société, le capital a été fixé à 2.000 dinars et divisé en 4.000 actions de 1/2 dinar chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 1948 a porté le capital de 2.000 dinars à 3.000 dinars, au moyen de l'émission de 2.000 actions de 1/2 dinar chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} avril 1949 a réduit le capital de 3.000 dinars à 600 dinars, au moyen de la réduction de 1/2 dinar à 100 millimes de la valeur nominale des 6.000 actions représentant le capital social et a créé en compensation de cette réduction, les 6.000 parts bénéficiaires faisant l'objet de l'article 9 bis des statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 1949 a augmenté le capital de 600 dinars à 1.500 dinars, au moyen de l'émission de 9.000 actions de 100 millimes chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 1951 a porté le capital de 1.500 dinars à 10.000 dinars :

1° par l'incorporation de réserves et au moyen de l'élévation de 100 millimes à 1/2 dinar de la valeur nominale des 15.000 actions représentant le capital :

2° par l'incorporation de réserves au moyen de l'émission de 5.000 actions de 1/2 dinar chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 décembre 1956 a décidé le regroupement des 20.000 actions de 1/2

dinar, représentant le capital social, en 10.000 actions de 1 dinar chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 1958 a réduit le capital de 10.000 dinars à 2.500 dinars par réduction du nombre des actions de 10.000 à 2.500, puis a augmenté le capital de 2.500 dinars à 6.500 dinars, au moyen de l'émission de 4.000 actions de 1 dinar chacune.

Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 1958, de l'état de souscriptions et de versements et deux copies de la déclaration reçue par le Receveur de l'Enregistrement à Tunis, ont été déposés au greffe, le 31 décembre 1958.

N° 1.215.

CONSTITUTION D'UNE S. A. R. L. SOCIETE TUNISIENNE ELECTROMECHANIQUE

Il appert d'un acte s. s. p. en date du 3 janvier 1959, enregistré à Tunis, le 7 janvier 1959 (A. C. 1), vol. 699 ter, case 916, que MM. BELLAICHE Marcel, BELLAICHE François, TAHAR BEN MOHAMED EL KSOURI et James ABEASIS, tous demeurant à Tunis, ont constitué une société à responsabilité limitée sous la raison sociale « Société Tunisienne Electromécanique ».

Objet : Achat, vente, location et exploitation en Tunisie de billards électriques et machines à disques.

Durée : cinq ans.

Capital : mille dinars.

Gérants : MM. BELLAICHE Marcel et James ABEASIS.

Siège social : 2, rue de Nice, à Tunis.

Deux exemplaires des statuts ont été déposés au greffe du Tribunal Civil de Tunis, à la date du 8 janvier 1959.

Pour extrait :

Les gérants.

N° 1.216.

Etude de M^{re} Kacem BOUCHRIHA,
Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne,
Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

DE DROITS INDIVIS DANS UNE PROPRIETE RURALE

L'adjudication aura lieu le mardi 24 février 1959, à 9 heures du matin, à l'audience de la Chambre des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Désignation de la propriété à vendre :

Les 6/33^{es} indivis d'une propriété, sise à La Mornaghia, d'une superficie de 70 ha. 70 a., consistant en une terre nue propre aux labours et à l'ensemencement renfermant une construction en terre battue, objet du Titre Foncier « JENIFAT HANIFA », N° 92.956.

Poursuivante : Caisse Foncière de Tunisie, 119, avenue de Paris, Tunis.

Partie saisie : M. Abderrabmane ben El Béji ben Mahmoud El Gammarti,

demeurant à Tunis, 45, rue Tourbet-El-Bey.

Mise à prix : Sept cents dinars, ci : 700 dinars.

Frais et droits en sus.

Observation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation prévue par le décret du 4 juin 1957 de M. le Gouverneur de Tunis et Banlieue.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de M^e Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire poursuivant et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis où il se trouve déposé.

L'Huissier-Notaire poursuivant,
Kacem BOUCHRIHA.

N° 1.217.

Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA,
Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne,
Tunis.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie immobilière D'UNE PROPRIETE

L'adjudication aura lieu le mardi 24 février 1959, à 9 heures du matin, à l'au-

dience de la Chambre des Officiers de Tribunal de Première Instance de Tunis.

Désignation de la propriété à vendre

Une propriété sise près de la gare de Marsa-ville, d'une superficie de 1 h. 44 a. 85 ca., objet du Titre Foncier « Sault Harmonie Bay » n° 30.337 et consistant en une parcelle de terre renfermant un grand palais, comprenant plusieurs pièces en mauvais état, un puits et un bassin. Une partie du palais est occupée par les parties saisies et le reste loué pour 205 dinars environ par an.

Poursuivante : Céline Forcière de Tunisie, 119, avenue de Paris, Tunis.

Parties saisies : Mesdames ASSIA et HADIA, filles de l'ex-prince HAMOUDA, demeurant toutes deux à la Marsa.

Mise à prix : Cinq cents dinars, ci : 500 d.

Frais et droits en sus.

Observation

Ne peuvent participer aux enchères, que les personnes munies de l'autorisation prévue par le décret du 4 juin

1957, de M. le Gouverneur de Tunis et Banlieue.

Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis et pour plus amples renseignements, à l'Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, à Tunis.

L'Huissier-Notaire poursuivant.

N° 1.218.

AVIS

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, en date du 7 janvier 1959, n° 31.990, Monsieur Joseph Belaisch, architecte expert, a été désigné Administrateur sequestre de la S. A. R. L. « Entreprise de Travaux Publics et Génie Militaire Jean Deguara ».

Signé : Joseph BELAISCH.

N° 1.220.

J. O. R. T. du Mardi 13 Janvier 1959

Etude de Maître ALOULOU, Huissier-Notaire près le Tribunal de Première Instance de Sfax, 15, avenue Farhat-Hached.

VENTE après surenchère

Poursuivant : M. Mathieu Mariani, syndic de faillite, demeurant à Tunis, agissant comme syndic de l'union des créanciers de la faillite du sieur Abou Hassen Siala, négociant à Tunis.

Et en vertu d'un jugement rendu par l'Ancien Tribunal Civil Français de Sfax le 27 février 1957.

Il sera procédé à la vente de deux olivettes, immatriculées sous les noms de « El Behia V », N° 250.303 et « Fedane Mekni », N° 18.830. L'adjudication aura lieu le samedi 14 février 1959, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Premier lot

La totalité d'une olivette, située à Tenjet Aliah, à 20 kms de Sfax, propriété dite « El Bahia V », d'une contenance de 4 hectares, 30 ares, 20 centiares.

Deuxième lot

La totalité d'une olivette, située sur le chemin de Bichka, près d'Agareb, objet du titre foncier N° 18.830, propriété dite « Fedane Mekni », d'une contenance de 3 hectares, 40 ares, 20 centiares.

Mise à prix

Pour le premier lot, deux cent quarante six dinars, ci : 246 dinars.

Pour le deuxième lot, cent dix-huit dinars, ci : 118 dinars.

Outre frais de 1 % d'émolument supplémentaire au syndic.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de M. le Gouverneur de Sfax prévue par le décret de juin 1957.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax où est déposé le cahier des charges;

2° En l'Etude de Maître Aloulou, Huissier-Notaire près le dit Tribunal.

N° 1.153.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 22 Décembre 1958, enregistré à Tunis A.C. I. B. le 24 décembre 1958, vol. 699, série ter, case 693, aux droits de 124 D. 400 millimes, la Société Anonyme « Garage Alfred Cauchi » à Tunis, a vendu à M. Moudi ben Meïah ben Hadj Nacer Hachana, demeurant à Tunis, rue du Miel et Mohamed ben Brahim ben Si-mane Jouini demeurant à Tunis, impasse Dabousse 28, son fonds de commerce de garage, connu sous le nom de « GARAGE ALFRED CAUCHI », à Tunis, 45, boulevard Béchir-Sfar.

Les oppositions s'il y a lieu devront être faites entre les mains de la Société Fiduciaire à Tunis, 45, avenue Habib Bourguiba, immeuble du Colisée, dans les 20 jours qui suivront l'insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.168.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier n° 150.167 « DAR «REBAI » a été égarée.

Tout détenteur est prié de la remettre à Maître Alfred COHEN-SOLAL, avocat à la Cour de Cassation, Tunis, 17, rue d'Angleterre.

N° 1.219.

AVIS

Suivant délibération en date du 28 novembre 1958, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Compagnie des Pétroles de Tunisie (C.P.D.T.), société anonyme au capital de 5.610.000 dinars ayant son siège à Tunis, 24-26, avenue Cheikh Abdelaziz Taalbi, en liquidation, a approuvé les comptes et donné quitus au liquidateur, décidé la répartition du solde du produit de la liquidation et prononcé la clôture de celle-ci.

N° 1.221.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Suivant acte s.s.p. en date, à Tunis, le 31 décembre 1958, enregistré même ville, le 31 décembre 1958, vol. 699 Ter, case 795, dont deux exemplaires ont été déposés, le 8 janvier 1959, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, la Société à responsabilité limitée dénommée « F. D'AMORE et C^{ie} », avec siège social à Tunis, 41, avenue de Carthage, a été dissoute par anticipation et le fonds de commerce de garage, objet de la Société, sis à Tunis, 41, avenue de Carthage, apporté par M. François D'AMORE est restitué et attribué à ce dernier.

Pour extrait.

N° 1.222.

Cabinet de Maître C. FRANK DE CUREY.

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à Marseille, du 20 décembre 1958, et à Tunis, du 24 décembre 1958, enregistré à Tunis, A. C. I. le 24 décembre 1958, vol. 699, série Ier, case 697, et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 29 décembre 1958, les membres de la Société « LA VINICOLE NORD-AFRICAIN », société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 9, rue Bab-Alléoua, ont décidé de proroger d'une année, du 1^{er} janvier au 31 décembre 1959, la durée des fonctions de gérants de Messieurs Jean LAVAU et Julien ZENTAR.

Pour extrait.

N° 1223.

LE TRICOT TUNISIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 dinars

Siège social : Quai des Voiliers, Tunis

Suivant décision collective des associés en date du huit janvier 1959, enregistrée à Tunis, même date, A. C. I, vol. 699, série I, case 894, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Tunis, le 9 janvier 1959, la société prendra désormais la dénomination : « COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU TRICOT TUNISIEN ».

N° 1224.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Règlements judiciaires et faillites

Extrait du Registre de Commerce
et publicités

faites à « La Presse » et « Al Amal »
du 10 janvier 1959

Jugement d'admission au règlement judiciaire

En date du 6 janvier 1959

Marek Bicht et Pariente Joseph, 21,
rue de l'Eglise, Tunis.

Juge-Commissaire : M. Malki.

Administrateurs : MM. François Nicolas et Zeitoun.

C. P. : 1^{er} avril 1957.

Jugement déclaratif de faillite

Cécile Borday, 24, rue Charles De
Gaulle, Tunis.

Juge-Commissaire : M. Malki.

Syndics : MM. Mariani et Bornaz.

d. C. P. : 17 septembre 1958.

Réunion de créanciers pour la formation de concordat

Le 14 janvier 1959

Règlement judiciaire : De Brincat et
Varnier.

Administrateur : M. François Nico-
colas.

Avis aux créanciers
d'avoir à remettre leurs titres de créance
dans la quinzaine

Cabinet de MM. Mariani et Bornaz
38, rue d'Espagne, Tunis

Faillite : Claude Borday, 24, rue
Charles De Gaulle, Tunis.

Cabinet de Maître Mariotti et
Vernier, 4, rue d'Espagne, Tunis.
Faillite : Claude Borday, 24, rue
Charles De Gaulle, Tunis.

Cabinet de Maître Mohamed Bicht
et Pariente Joseph
33, rue Bab-Sad, Tunis

Faillite : Rached Bicht et
Pariente Joseph, 21, rue de l'Eglise,
Tunis.

Règlement judiciaire : Marek Bicht
et Pariente Joseph, 21, rue de l'Eglise,
Tunis.

Jugement d'homologation de concordat

En date du 6 janvier 1959

Règlement judiciaire : Mohamed ben
Mahmoud Zaran.

Administrateur : M. Mariani.

Jugement de clôture

pour insuffisance d'actif

En date du 6 janvier 1959

Faillite : Hadj Younes Zahbri.

Syndic : M. Mariani.

N° 1225.

Etude de Maître Mohamed Salah
DACHRAOUI, Huissier-Notaire, 43,
avenue Habib Bourguiba, Nabeul.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

à la suite d'une saisie immobilière

L'Huissier-Notaire sus-nommé porte
à la connaissance du public, qu'il sera
procédé vendredi 13 février mil neuf
cent cinquante neuf, à neuf heures du
matin, en la salle des ventes du Tribu-
nal de Première Instance de Nabeul, à
la vente au dernier enchérissure et au
plus offrant, de la moitié indivise reven-
ant au sieur DAUD BEN MOHA-
MED ECH-CHEBAANE, demeurant à
Dar-Chaabane, Délégation de Nabeul,
dans le verger qu'il avait en mougharsat
sis en la forêt « Ghouis », cheikrat de
Bou-Argoub, Délégation de Grombalia,
Gouvernorat du Cap Bon.

Ledit verger est closuré de haies de
cactus et planté d'orangers, de man-
dariniers, de citronniers et de quelques
vieux pieds d'oliviers.

Sa superficie est de un hectare et de-
mi et il comprend un puits en bon état
et une maison d'habitation.

Il a pour limites :

Au sud : un terrain revenant aux hé-
ritiers Ahmed Mansour d'une part et le
verger de Salem ben El Hadj Ali Las-
soued d'autre part;

A l'est : le verger des héritiers Hadj
Mohamed Bou Jelida;

Au nord : le terrain de Taieb ben
Abderrahmane ben Mohamed Djorbi;

A l'ouest : le terrain de la dame Me-
naïa bent El Kihal El Feriou.

Mise à prix : Deux cents dinars.

Les frais de poursuites et d'adjudi-
cation en sus.

Les poursuites sont engagées à la re-
quête de la dame AOUICHA ELNE
AMOR CHEMENGUI, demeurant en
l'Etude de l'Huissier-Notaire sus-nom-
mé, à l'encontre du défendeur DAUD
BEN MOHAMMED ECH-CHEBAANE.

Pour consulter le cahier des charges,
s'adresser au greffe du Tribunal de Pre-
mière Instance de Nabeul ou au Cabie-
net de l'Huissier-Notaire chargé des
poursuites.

Et pour plus amples renseignements,
ainsi que pour la visite des lieux, s'a-

dresser au Cabinet d'El Huissier-Notaire.

Sa munir, au préalable, d'une autori-
sation d'exploiter délivrée par l'inspecteur le
Commissaire de l'Etat, conformément
aux instructions du décret du 4
juin 1957.

N° 1226.

Etude de la Société Générale de Tunisi-
e « FIDRAL », 45, avenue Habib
Bourguiba, Le Collet, Tunis.

VEUVE PEGNA ET C^{ie}

Société à responsabilité limitée
au capital de 12.600 Dinars

Siège social : 48 et 50, rue de Bretagne
TUNIS

Augmentation de capital

I. — Suivant décision collective unani-
me prise par acte s.a.p. en date du 15
décembre 1958, enregistrée, à Tunis A.C.
I., le 31 décembre 1958, vol. 399, série Eis,
case 712, le capital de la Société « VEU-
VE PEGNA ET C^{ie} » a été porté de 6.000
Dinars à 12.600 Dinars, par voie d'incor-
poration au capital :

a) de... 6.054 D, 130, prélevés sur la
Réserve Spéciale de Réévaluation;

b) de... 545 D, 870, versés en espèces par
tiers, par chacun des trois associés.

II. — L'article correspondant des sta-
tuts a été modifié en conséquence de
l'augmentation qui précède, et le capital
nouveau de DOUZE MILLE SIX CENTS
DINARS (12.600 Dinars) se trouve di-
visé en 2.520 parts de CINQ (5) Dinars
chacune, entièrement libérées, réparties
entre les associés comme suit :

HALFON Guido, Raffaello... 840 parts

HALFON Enrico, Léone... 840 parts

HALFON Luigi, Giacomo,

Ello... 840 parts

III. — Deux exemplaires de l'acte s.a.p.
précité ont été déposés au Greffe du Tri-
bunal de Première Instance de Tunis, le
3 janvier 1959.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 1227.

PREMIER AVIS

Suivant contrat sous seing privé en da-
te du 30 décembre 1958, enregistré à Tu-
nis, le 6 janvier 1959, vol. 699, série I,
case 838, M. BELMONTIE François a ven-
du à M. SCALISI François et M^{lle} SCA-
VONE Joséphine, le fonds de commerce
de Salon de Coiffure « Priscillia », 40,
avenue Habib-Bourguiba.

Opposition dans les vingt jours qui sui-
ront le deuxième avis, entre les mains
de Maître Gaston SMAJA, avocat, 65,
rue Moktar-Attiya, à Tunis.

N° 1228.

Par acte s.a.p. du 22 décembre 1958,
enregistré A.C. 1^{er} Bureau, le 27 décem-
bre 1958, vol. 699 bis, case 650, Madame
Gracienne, Suzanne BELLAICHE, épouse
Joseph SMADJA, et Monsieur Youda,
Léon BELLAICHE ont donné en location
gérance libre à la S.A.R.L. « AUX BON-
NES AFFAIRES », 4, rue du Jardinier, à
Tunis, le fonds de commerce de textiles,
bonneterie et confection à l'enseigne de
« PARIS CHIC », sis à Tunis, 2 bis, rue
des Maltais, et ce à compter du 1^{er} jan-
vier 1959.

N° 1229.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 107-1

Léonages à Dieu.

Les héritiers de Khedija bent Mohamed El Meddeb, savoir : Abdesslam, Mohamed Farhat, Ali et Habiba, enfants d'El Haj Mohamed El Oueslati, demeurant impasse des Chérifs, N° 25.

Portent à la connaissance du public que leur auteur était propriétaire de la totalité d'une maison, sise à Tunis, rue des Chérifs, impasse des Chérifs, N° 25, et ayant pour limites :

Au Sud, Mohamed ben Hassine ben Ouhiba; à l'Est, Mohamed ben Sadok El Mersaoui, sur une partie, et sur la partie complémentaire, El Hadi ben Mohamed ben Romdhane; au Nord, Ahmed Essahraoui, et à l'Ouest, Hassen ben Ali El Agrebi, sur une partie, et sur le restant, Ali ben Mohamed El Anti.

Que le titre de propriété se rapportant à la dite maison, sise au N° 25, a été égaré.

Qu'ils ont l'intention de faire établir un acte de notoriété (Outika) en tenant lieu.

Et qu'en conséquence, il appartiendra à quiconque aurait une prétention à émettre ou une opposition à former, de faire valoir ses droits par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai maximum de soixante-dix jours à compter de la date de la troisième insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, sous peine de forclusion.

Fait en vertu de l'autorisation du dit Magistrat le... (aucune) jourmada ettania 1378 et le 8 janvier 1959.

(Signé) : ILLISIBLE.

N° 1230.

SOCIETE INDUSTRIELLE
D'ACIDE PHOSPHORIQUE
ET D'ENGRAIS

Société anonyme tunisienne
au capital de 1.500.000 dinars
Siège social à Sfax (Tunisie)

Messieurs les actionnaires de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ACIDE PHOSPHORIQUE ET D'ENGRAIS sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 10 février 1959, à 11 heures, à l'Hôtel des Oliviers, à Sfax.

Ordre du jour

1° Transfert du siège social de SFAIX à TUNIS;

2° Modification des articles suivants des statuts : Art. 1^{er}, art. 4, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 12, art. 17 bis, art. 24, art. 43, art. 49.

Conformément à l'article 33 des statuts, tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire, quel que soit le nombre d'actions par eux possédées.

Le présent avis tient lieu de convocation. Chaque actionnaire devra se munir de pièces prouvant son identité, et, si possible, de ses certificats d'actions.

N° 1231.

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GARE

Société anonyme

au capital de 11.000 Dinars

46, avenue Habib-Bourguiba, Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le mardi 3 février 1959, à 10 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modifications à apporter à divers articles des statuts, en particulier pour leur mise en harmonie avec les dispositions légales en vigueur.

Pouvoirs pour les dépôts et publications.

N° 1232.

D'un procès-verbal, enregistré à Sfax, le 27 décembre 1958, folio 10. N° 117, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Sfax, le 8 janvier 1959, il appert que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société « VELLA et C^{ie} » S.A.R.L. au capital de 2.000 dinars, à Sfax, a :

1° constaté, qu'en suite du décès de feu Sauveur Joseph VELLA, à la survivance de sa femme commune en biens, née Marie ROMEO, le capital social fixé à 2.000 dinars, divisé en 100 parts de 20 dinars chacune, est réparti ainsi entre les associés : M. Eugène Pierre VELLA 50 parts; M^{me} Veuve Sauveur Joseph VELLA, née ROMEO Marie 30 parts; M. Robert Julien VELLA 10 parts; M^{me} Pauline Carmen VELLA 10 parts;

2° transféré le siège social de la Société dans l'immeuble Belhadj, boulevard Farhat-Hached, Sfax.

Pour extrait :

Le Gérant.

Eugène Pierre VELLA.

N° 1233.

Etude de Maître MAHMOUD FARHAT,
huissier - notaire, 6, rue Saint-Jean,
Tunis.

PREMIER AVIS

ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE

Requête: M^{me} CIAPPARA Jeanne, Veuve Albert GRV, demeurant à Tunis, 63, rue de Serbie, ayant Maître MAHMOUD FARHAT pour huissier-notaire constitué.

Contre : DANAN Isaac, demeurant à La Goulette.

Désignation : Un immeuble de rapport, sis à La Goulette, en bordure de l'ancienne avenue Sidi-bou-Said, actuellement avenue Habib-Bourguiba, N° 40, comportant trois façades principales, avenue Habib-Bourguiba, rue sans nom et rue Vellaira. Elle comporte au rez-de-chaussée deux appartements de trois pièces et un magasin. Premier étage, sept appartements. Tous les appartements sont occupés. L'immeuble est en bonne construction, manque d'entretien, doté de l'eau et de l'électricité. Il peut être visité à tout moment. Cet immeuble est immatriculé sous le N° 82.306 et comporte une servitude.

L'adjudication aura lieu le MARDI VINGT-QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT CINQUANTE-NEUF (24 février 1959), à neuf heures du matin, à la Chambre des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : MILLE DINARS, ci 1.000 D.

Outre frais et émoluments.

Pour tous renseignements s'adresser chez Maître MAHMOUD FARHAT, huissier-notaire, 6, rue Saint-Jean, et pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal.

L'Huissier soussigné,

Signé : MAHMOUD FARHAT.

N° 1234.

COMPTOIR INDUSTRIEL
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
(C.I.P.A.)

S.A.R.L., au capital de 6.000 Dinars

Par acte s.s.p. du 1^{er} janvier 1959, enregistré, à Tunis A.C. 1, le 8 janvier 1959, vol. 699, série I, case 896, il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée « COMPTOIR INDUSTRIEL DE PRODUITS ALIMENTAIRES (en abrégé C.I.P.A.) et la raison sociale « TAHAR BEN YAHIA ET C^{ie} ».

Objet : Fabrication et commerce de toutes conserves alimentaires.

Siège social : Mégrine, Route de Sousse, Km. 6.

Gérant : M. TAHAR BEN SLIMAN BEN HADJ SALAH BEN YAHIA, industriel, 5, rue Méchain, à Tunis.

Capital social : 6.000 dinars (six mille), divisé en 600 parts de 10 dinars chacune.

Apports : Apport en nature, matériel industriel pour la fabrication des tomates et de l'harissa évalué à 5.000 dinars (attribution de 500 parts de 10 dinars);

Apports en espèces, 1.000 dinars (attribution de 100 parts de 10 dinars).

Durée : 20 ans, du 1^{er} janvier 1959 au 31 décembre 1978, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts.

Dépôt : Deux exemplaires enregistrés ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 9 janvier 1959.

Pour extrait.

N° 1235.

PREMIER AVIS

Par autorisation de Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique en date du 24 décembre 1958 et par acte s.s.p. en date du 31 décembre 1958, enregistré, à Tunis, le 12 janvier 1959, vol. 699, case 806, M. Jean-Paul BOURGOIN, demeurant à Tunis, 21, avenue de Carthage, a cédé à M. Yvan, Aaron SOUED, demeurant à Tunis, 43, rue Hoche, son fonds de commerce de Pharmacie, sis à Tunis, 21, avenue de Carthage.

Les oppositions devant être faites, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours à compter de la date de la deuxième insertion au « Journal Officiel de la République Tunisienne », entre les mains de M. Yvan, Aaron SOUED, 21, avenue de Carthage, Tunis.

N° 1236.

SOCIETE
DES MINES DE L'OUED MADEN
(en liquidation)

Messieurs les actionnaires de la SOCIETE DES MINES DE L'OUED MADEN (en liquidation) sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 14 février 1959, à dix heures, au Siège Social, 47, rue de Portugal, Tunis (bureaux de la Société Minière et Métallurgique de Pefarroya) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport du Liquidateur.

Pour participer aux délibérations, les propriétaires d'actions au porteur devront soit présenter un récépissé de dépôt en banque de leurs titres, soit déposer leurs titres au siège social quinze jours avant la réunion de l'Assemblée.

Le Liquidateur.

N° 1237.